



ES COPIA SIMPLE

CRISTINA CABALLERÍA MARTEL

NOTARIO

Príncipe Vergara, 45 - Bajo.

28001 MADRID

Tel: 91 435 92 00 - Fax 91 578 35 58

Correo: notaria@notariacaballeria.es

**ESCRITURA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO OTORGADA POR
CAIXABANK, S.A. A FAVOR DE DON ANDRES OLIVARES LOPEZ.**

NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO. ---

En Madrid, a veintidós de junio de dos mil
veintiséis.-----

Ante mí, **CRISTINA CABALLERÍA MARTEL**, Notario de
Madrid y de su Ilustre Colegio, -----

COMPARECEN: -----

**De una parte como representante de la Entidad
acreedora: -----**

DOÑA MARIA FERNANDA MACIAS MARTINEZ, mayor de
edad, casada, abogada, con domicilio a estos efectos
en Madrid, calle Marqués de Monteagudo, número 18,
piso 3º, con D.N.I. 05392879T-----

Y de otra:-----

DON EDUARDO OLIVARES LÓPEZ, mayor de edad,
soltero, profesor de ciencias físicas, vecino de
Madrid, con domicilio en Calle Valdesangil, número
36, portal B, piso 5º, puerta H, con D.N.I./N.I.F.
número 48.081.621-Y .-----

La PARTE DEUDORA manifiesta que la dirección de correo electrónico para que el Notario le remita telemáticamente sin coste copia simple de la escritura de préstamo y para que el Registrador de la Propiedad le remita también gratuitamente y de forma telemática la nota simple literal de la inscripción practicada y de la nota de despacho y calificación con indicación de las cláusulas no inscritas y con la motivación de su respectiva suspensión o denegación es la siguiente:
eduoli01@ucm.es.-----

INTERVIENEN:-----

DOÑA MARIA FERNANDA MACIAS MARTINEZ en nombre y representación como apoderado de la Sociedad Anónima Mercantil, de nacionalidad española, denominada **"GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L."**, domiciliada en Madrid, calle San Bernardo, número 64, 3º, constituida por tiempo indefinido con la denominación de "CENTRO DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L." en escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Antonio Crespo Monerri, el día 5 de Junio de 1995, con el número 2201 de protocolo; adoptada su actual denominación en la de 24 de diciembre de 2.010, ante el Notario de esta ciudad Don Juan Fran-



cisco Boisán Benito; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 28286, folio 81, sección 8, Hoja M-155130, inscripción 393"; con C.I.F., número B81207078.-----

Esta sociedad tiene por objeto la elaboración de estudios e informes sobre la viabilidad técnica, jurídica, económica y fiscal de actividades y negocios financieros y crediticios relacionados con bienes inmuebles así como la gestión de dichas actividades y negocios por cuenta ajena.-----

Hace uso para este acto del poder, que asegura vigente en su totalidad, conferido a su favor mediante escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, DOÑA BLANCA DE LA CAMARA ENTREAN, el día cinco de mayo de dos mil veintiséis, bajo el número 1502 de orden de su protocolo, copia autorizada de dicha escritura tengo a la vista, debidamente inscrita en el Registro Mercantil antes dicho, donde causó la inscripción 800ª en la hoja abierta a la sociedad, a la que me remito y devuelvo.-----

La referida compañía, es a su vez apoderada de **CAIXABANK, S.A.**, en adelante CaixaBank, domiciliada en Valencia, calle Pintor Sorolla, 2-4, Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 10159, folio 210, hoja número B-41232, y N.I.F. número A-08-663619.-----

Entidad de crédito inscrita en el Registro de entidades del Banco de España con el Código 2100.-

Constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Eduardo Blat Gimeno el doce de diciembre de mil novecientos ochenta; modificada su denominación en varias ocasiones y adoptada la de "Criteria CaixaCorp, S.A." (inmediatamente anterior a la actual) en escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Tomás Giménez Duart, con fecha dos de agosto de dos mil siete, número 3.511 de su protocolo; mediante otra escritura autorizada por el mismo Notario, Sr. Giménez, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha cedido a Microbank de la Caixa, S.A.U. los activos y pasivos integrantes de su actividad financiera.-

Mediante otra escritura autorizada también por el Sr. Giménez Duart, el día treinta de junio de dos mil once, número 2.685 de orden de su protocolo,



"Criteria CaixaCorp, S.A." y "Microbank de la Caixa, S.A.U." se han fusionado mediante absorción de la segunda por la primera, con extinción de la personalidad jurídica de "Microbank de la Caixa, S.A.U.", sin liquidación y con traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a "Criteria CaixaCorp, S.A.", la cual, en la misma escritura, ha modificado su objeto social adecuándolo a la actividad financiera y ha adoptado su actual denominación de **"CaixaBank, S.A."**, causando todo ello la inscripción 109ª de la citada hoja. Cambiado a su actual domicilio, en virtud de escritura otorgada en Barcelona, el día 7 de octubre de 2.017, ante el Notario Don Tomás Giménez Duart, bajo el número 621 de su protocolo **e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª.**-----

Sus facultades resultan de la escritura de poder otorgada en Barcelona, el día diecisiete de julio de dos mil quince, ante Don Tomás Giménez Duart, bajo

el número 1.991, causando la inscripción 781ª de la hoja B-41232, cuya copia autorizada e inscrita he tenido a la vista.-----

Tiene, a mi juicio, el citado apoderado facultades solidarias suficientes para formalizar la presente escritura en nombre de la sociedad "**GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L.**", quien a su vez, tiene, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, facultades solidarias suficientes, para conceder, subrogar, ampliar y novar préstamos con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles por la cuantía de esta operación, en nombre de su representada, la mercantil "**CAIXABANK, S.A.**".-----

Asegura el citado apoderado que subsiste la vida legal de las entidades que representa y que las facultades con las que actúa, no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas.-----

Y **DON EDUARDO OLIVARES LÓPEZ** en su propio nombre y derecho.-----

ANTECEDENTES: .-----

Que las condiciones generales de la contratación de la presente escritura han sido depositadas en el Registro de Bienes Muebles estando registradas con



el número de identificador único de depósito **46030-20190001681-1502**.-----

Primero.- Que la PARTE DEUDORA es dueña de las siguientes fincas:-----

1.- URBANA.- Vivienda Segundo B, del edificio en Madrid, calle Valdeverdeja, número veintiuno. Consta de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, y tendedero. Superficie construida, noventa y dos metros cuadrados. Linda: frente, escalera y letra A de la misma planta; izquierda, casa de Valdeverdeja número veintinueve; derecha, letra C y fondo, calle de Valdeverdeja. Cuotas: en los elementos comunes del edificio, 6'52 por ciento; y en los elementos comunes del conjunto, 1'70 por ciento.-----

INSCRIPCION.- Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 de Madrid, finca 74164.-----

CRU: 28136000207555.-----

DATOS CATASTRALES: Según los datos proporcionados por los interesados, la Referencia Catastral es: 9401116VK3890A0004IF.-----

Y a su solicitud, dejo incorporada a esta matriz certificación catastral descriptiva y gráfica obtenida por medios telemáticos de la Dirección General del Catastro.-----

TITULO: Le pertenece en cuanto a un 25% en virtud de escritura de donación otorgada ante mí, el día cinco de junio de dos mil veintiséis, con el número 2240 de protocolo, pendiente de inscripción, y en cuanto al 75% restante por adjudicación mediante escritura de cesación de proindiviso otorgada ante mí, el día de hoy, con número anterior de protocolo.

ESTADO DE CARGAS.-----

Gravada con las afecciones fiscales que constan en la información registral unida a la presente.--

INFORMACIÓN REGISTRAL.- A los efectos del artículo 175 del Reglamento Notarial yo, el Notario, he solicitado telemáticamente al Registro de la Propiedad la manifestación del contenido del Registro habiéndoseme remitido en línea información registral el día veintidós de junio de dos mil veintiséis, que he trasladado a papel instantes antes del otorgamiento de la presente escritura e incorporo a la misma y de cuyo contenido y alcance informo expresamente a los comparecientes,



advirtiéndole que dicha información registral tiene el valor de nota simple y es puramente informativa y no da fe del contenido de los asientos conforme al artículo 222-5 de la Ley Hipotecaria.-----

Advierto expresamente de la posible discordancia entre la información registral y los libros del Registro y que prevalece sobre la información anterior la situación registral existente con anterioridad a la presentación en el Registro de la Propiedad de la copia de esta escritura, e informados y advertidos, prestan su consentimiento.-----

SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Libres de arrendatarios y ocupantes.-----

La parte deudora manifiesta que la finca registral 74164 **que se hipoteca es una vivienda.**--

A los efectos previstos en la normativa vigente, el Cliente y/o en su caso el Hipotecante declaran y hacen constar que la/s finca/s hipotecada/s en garantía de la presente operación es/son para uso residencial, y además la finca registral 74164 del

Registro de la Propiedad 32 de Madrid, **tiene el carácter de vivienda habitual.**-----

LA PARTE DEUDORA MANIFIESTA QUE LA PRESENTE FINANCIACIÓN NO SE DESTINA A UNA FINALIDAD EMPRESARIAL, PROFESIONAL O COMERCIAL.-----

Segundo.- Las fincas que descritas han sido valorada por la sociedad de tasación **TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)** según la normativa del Mercado Hipotecario, y se les ha atribuido el valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON DOS euros (458.577,02 euros),** según certificado que se acompaña como Anexo de Tasación.-----

Tercero.- Que ambas partes formalizan el presente préstamo hipotecario a tenor de las siguientes:-----

CLÁUSULAS FINANCIERAS-----

0. PACTO PRELIMINAR-----

En qué consiste este préstamo hipotecario-----

Este contrato contiene una **operación jurídica de gran trascendencia patrimonial para quienes lo firman en calidad de:**-----

- **parte deudora: quien recibe el dinero con obligación de devolverlo con intereses;**-----



- **fiador (si lo hay):** quien garantiza personalmente con su patrimonio que la parte deudora cumplirá su obligación y devolverá el dinero prestado con intereses, o-----

- **garante hipotecario (si lo hay):** quien facilita un inmueble de su propiedad que actúa como garantía y, en caso de impago, responde de la devolución de la deuda.-----

La operación consiste en **una financiación (un préstamo) con una garantía real (una hipoteca):** CaixaBank, S. A. (en adelante, «CaixaBank»), como banco o prestamista, entrega una cantidad específica de dinero (capital) a la parte deudora; la parte deudora tiene la obligación de devolver la cantidad que le ha entregado, con los intereses y en el plazo que se pactan en este contrato.-----

Cuando la parte deudora devuelve toda la cantidad prestada con sus intereses, el contrato termina y pueden liberarse las garantías reales (la

hipoteca) y personales (la responsabilidad del fiador) que se hayan constituido.-----

Si incumpliera la obligación principal de devolver la cantidad prestada con sus intereses: (a) la parte deudora respondería personal e ilimitadamente con todo su patrimonio, (b) el fiador solidario, si lo hay, también respondería personal e ilimitadamente con todo su patrimonio, y (c) el garante hipotecario, si lo hay, respondería con el bien dado en garantía, y no personalmente, dado que su responsabilidad se limita a la garantía inmobiliaria constituida.-----

El contrato se divide en cinco partes:-----

- Primera parte. Regula la entrega de la cantidad prestada (el capital) y las condiciones de precio (intereses) y plazo (duración) en que debe devolverse el capital.-----

- Segunda parte. Constituye las garantías que cubren el supuesto de que la parte deudora no cumpla su obligación principal de pago. Regula la hipoteca, como garantía real, y la fianza, si hay fiadores solidarios que se comprometen a cubrir las obligaciones de pago de la parte deudora en régimen solidario o de igualdad total con la parte deudora.



- Tercera parte. Indica los costes de la operación.-----

- Cuarta parte. Aborda las consecuencias de que todas las partes que firman el préstamo incumplan la obligación principal de pago.-----

- Quinta parte. Comprende cuestiones diversas de tipo operativo y funcional.-----

La parte deudora tiene que haber recibido diez días antes de la fecha de la firma de este contrato la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y Anexos, junto con el borrador de la presente escritura o contrato de préstamo hipotecario. Estos diez días sirven para tener un período de reflexión.

(eliminar "diez días" y sustituir por "catorce días" en el ámbito territorial de Cataluña).-----

CaixaBank desea intercalar determinados aspectos que estima relevantes a efectos de transparencia material.-----

CaixaBank desea recordarle que la modalidad de financiación de este contrato se denomina «préstamo hipotecario».
--

Este préstamo tiene que devolverse mediante cuotas periódicas que comprenden la devolución del capital prestado y de los intereses. Las garantías reales (hipoteca) y personales que se ofrecen se aplican en caso de impago.

1ª PARTE. ENTREGA DEL CAPITAL Y CONDICIONES DE LA DEVOLUCIÓN (PLAZO Y PRECIO) -----

1. PACTO PRIMERO. CAPITAL DEL PRÉSTAMO -----

Qué cantidad entrega CaixaBank en préstamo y dónde se ingresa.-----

1.1 CaixaBank concede a **DON EDUARDO OLIVARES LÓPEZ** (en adelante, «parte deudora») un préstamo por importe de **CIEN MIL EUROS (100.000,00 €)**.-----

El importe del préstamo lo ingresa CaixaBank, en este acto, en la cuenta número **ES6021003400651300259528**, abierta en CaixaBank a nombre de la parte deudora, que lo recibe a su entera satisfacción.-----

La parte deudora acepta que se deduzcan de la suma prestada las cantidades precisas para cancelar los gravámenes que, si es el caso, afecten a la(s) finca(s) que se hipoteca(n) en esta escritura, así como si procede, las comisiones y gastos devengados como consecuencia de la formalización de esta escritura.-----



2. PACTO SEGUNDO. AMORTIZACIÓN-----

Cómo y en qué plazo hay que devolver el préstamo
y sus intereses-----

**Este pacto es esencial y tiene carga económica.
Regula cómo y cuándo la parte deudora tiene que
cumplir su obligación principal de devolver el
capital e intereses del préstamo.-----**

2.1 Vencimiento final y devolución del préstamo-----

El plazo de duración del préstamo comprende
desde el día de hoy (fecha de inicio) hasta el día
UNO DE JUNIO DE DOS MIL CINCUENTA Y SEIS (01/06/2056)
(fecha de vencimiento).-----

La parte deudora tiene que devolver el capital
prestado mediante el pago de **359 cuotas sucesivas de
amortización de capital e intereses** (en adelante,
«**cuotas mixtas**») de periodicidad mensual.-----

Esas cuotas tendrán que pagarse por períodos
vencidos (acabados) el primer día del período
siguiente al que correspondan. Cada período vencido

se cuenta de fecha a fecha a partir del día siguiente al último día de la fracción o, si es necesario, al último día de la última cuota de interés pactada; o, en defecto de ambos, a partir del día de hoy.-----

2.2 Fecha de pago de la primera y de la última cuota mixta-----

La primera cuota mixta tendrá que pagarse el día **UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (01/08/2026)** y la última, el día **UNO DE JUNIO DE DOS MIL CINCUENTA Y SEIS (01/06/2056)**.-----

Las fechas de pago no impiden que la parte deudora pueda interrumpir, si lo hay, el período de carencia (durante el que solo se pagan intereses) e iniciar el pago de las cuotas mixtas el primer día de cualquier período de pago.-----

2.3 Importe de las cuotas mixtas-----

El importe de las cuotas mixtas se calcula aplicando la fórmula aritmética número 2 que se indica en el Anexo de Fórmulas que forma parte de esta escritura.-----

2.4 Amortización anticipada-----

La parte deudora podrá **reembolsar total o parcialmente la cantidad que debe** de forma anticipada. Podrá hacerlo en cualquier momento antes



de que se cumpla el término de pago pactado del préstamo. Para ello, no es necesario que lo comunique previamente a CaixaBank.-----

Caixabank cobrará una comisión por ese reembolso o **«amortización anticipada»**. La comisión por amortización anticipada, así como el cálculo de la pérdida financiera que puede sufrir el banco por esa amortización están regulados legalmente. Se indica a continuación cómo se calcula esa comisión y la pérdida financiera:-----

- Si la parte deudora realiza un reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo durante los **10** primeros años de vigencia del contrato de préstamo, tendrá que pagar una compensación o comisión a favor del prestamista (el banco) cuando la realice. Esa compensación no podrá superar el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, de acuerdo con la forma de cálculo prevista más abajo en este apartado,

con el límite del 0,000 por ciento del capital que se reembolse anticipadamente.-----

- Si la parte deudora realiza un reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo desde el fin del período señalado en el apartado inmediatamente anterior hasta el final de la vida del préstamo, tendrá que pagar una compensación o comisión a favor del prestamista (el banco) cuando la realice. Esa compensación no podrá superar el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, de acuerdo con la forma de cálculo prevista al final de este apartado, con el límite del 0,000 por ciento del capital que se reembolse anticipadamente.-----

- La pérdida financiera se calcula proporcionalmente al capital reembolsado, por diferencia negativa entre el capital pendiente en el momento del reembolso anticipado y el valor presente de mercado del préstamo.-----

El valor presente de mercado del préstamo se calcula como la suma de dos valores: (a) el valor actual de las cuotas pendientes de pago hasta la siguiente revisión del tipo de interés; y (b) el valor actual del capital pendiente que quedaría en



el momento de la revisión, si no se hubiera producido la amortización anticipada. El tipo de interés de actualización será el de mercado aplicable al plazo restante hasta la siguiente revisión.-----

Para calcular el valor de mercado de los préstamos hipotecarios, se consideran índices o tipos de interés de referencia los tipos Interest Rate Swap (IRS) a los plazos de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 y 30 años. Estos tipos los publicará el Banco de España y se les añadirá un diferencial. Ese diferencial lo fijará como la diferencia existente, en el momento de contratar la operación, entre el tipo de interés de la operación y el IRS al plazo que más se aproxime en ese momento, hasta la siguiente fecha de revisión del tipo de interés o hasta la fecha de su vencimiento.-----

Se aplicará alguno de los anteriores tipos de interés de referencia que más se aproxime al plazo del préstamo que quede desde la amortización anticipada hasta la siguiente fecha de revisión del

tipo de interés o hasta la fecha de su vencimiento.

El diferencial es **-0.024**-----

CaixaBank desea recordarle que amortizar total o parcialmente el préstamo implica tener que pagar una comisión por pérdida financiera.

CaixaBank calculará esa comisión proporcionalmente al capital reembolsado.

Si la parte deudora **amortiza parcial o totalmente el préstamo**, tiene derecho a una reducción del coste total del préstamo, que comprenderá los intereses y los costes correspondientes al plazo que quedase por transcurrir hasta el momento de su extinción.-----

Al respecto, también quedará extinguido (finalizado) el contrato de seguro accesorio al de préstamo del que CaixaBank sea beneficiaria, excepto si la parte deudora comunica a la compañía aseguradora su voluntad de que el contrato de seguro siga vigente. En tal caso, tendrá que designar un nuevo beneficiario.-----

Si se extingue el contrato de seguro accesorio, la parte deudora tiene derecho a que la compañía aseguradora le devuelva la parte de la prima no consumida.-----



Se entenderá por seguro accesorio aquel que haya sido ofrecido por el prestamista al prestatario junto con el contrato de préstamo con la finalidad de cubrir los riesgos que pudieran afectar a su capacidad de reembolso del mismo.-----

Amortizar parcial o totalmente el préstamo puede permitir reducir el coste total de la financiación.

Esa reducción comprendería los intereses y los costes que corresponden al plazo que queda hasta el momento de la cancelación del contrato, e implica la finalización del contrato de seguro accesorio al de préstamo.-----

3. PACTO TERCERO. INTERESES ORDINARIOS -----

Cómo se forma la parte principal del precio del préstamo (los intereses ordinarios) y cuándo se paga.-----

Este pacto es esencial y tiene carga económica para la parte deudora. Determina la parte principal del precio del préstamo y forma parte de la Tasa Anual Efectiva (TAE). El préstamo no es gratuito.

Tiene un precio, un interés: es el interés ordinario del préstamo.-----

3.1 Intereses-----

El capital del préstamo devenga intereses a favor de CaixaBank. Esto significa que el importe del préstamo genera intereses. La parte deudora tendrá que pagarlos con la misma periodicidad establecida para las cuotas mixtas.-----

CaixaBank desea recordarle que el capital prestado devenga (genera) intereses a favor de CaixaBank. Tienen que pagarse con la misma periodicidad que hemos establecido para las cuotas mixtas.

3.2 El tipo de interés que aplica es del **TRES CON CIENTO CINCUENTA por ciento (3,150%)** nominal anual. Es un tipo de interés fijo.-----

3.3 Pago de los intereses-----

Los intereses se devengan y, por tanto, se calculan, el último día de cada período de pago pactado. Tienen que pagarse, por períodos vencidos, el primer día del período siguiente.-----

Concretamente, la parte deudora **tiene que pagar:** La fracción de intereses que se genere día a día desde hoy, fecha de la firma del contrato, hasta el día **30 de junio de 2026** incluido. La fórmula que se



utiliza para calcularla es la número 1 indicada en el Anexo de Fórmulas este contrato.-----

• **0** cuotas consecutivas de intereses de la periodicidad pactada. La primera cuota se tendrá que pagar el primer día del período de pago siguiente al día en que se haya pagado la fracción de intereses. El importe de las cuotas correspondientes a la primera fase de interés del préstamo es de **CERO euros (0,00 euros)** -----

La parte de intereses comprendida en las cuotas mixtas.-----

La parte deudora puede solicitar que se interrumpa, si lo hay, el período de carencia (durante el que solo se pagan intereses) e iniciar el pago de las cuotas mixtas.-----

CaixaBank calcula la parte de intereses correspondiente a cada cuota mixta aplicando la fórmula aritmética número 3 indicada en el Anexo de Fórmulas de este contrato. También se aplica esta

fórmula para establecer la cuota de intereses durante el período de carencia.-----

la PARTE DEUDORA satisfará los importes totales siguientes:-----

a) **CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (54.611,53 €)**, en concepto de intereses ordinarios.-----

b) **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (154.611,53 €)**, en concepto de capital, intereses ordinarios, comisiones y gastos repercutibles determinables en el momento de la formalización de la presente escritura, excluidos los gastos de tasación, seguro y coste de mantenimiento del depósito asociado.---

Los intereses que corresponden a los pagos que se hagan en fechas distintas de las previstas en este contrato (por ejemplo, porque se ha producido un vencimiento anticipado, una amortización anticipada, etc.) se generarán día a día, y la parte deudora los tendrá que pagar en el momento en que se hagan efectivos. Se calcularán aplicando la fórmula aritmética número 1 que indicada en el Anexo de Fórmulas de este contrato.-----



**3 bis. PACTO TERCERO BIS. BONIFICACIÓN DEL TIPO
DE INTERÉS -----**

Qué productos o servicios pueden contratarse
para disminuir la cuota mensual -----

**Este pacto es esencial y tiene carga económica
para la parte deudora. Determina una parte principal
del precio del préstamo. -----**

3.bis 1 La parte deudora puede tener una cuota
mensual distinta si, junto al préstamo, contrata y
mantiene vigentes otros productos y servicios
denominados «bonificadores». Especificamos cuáles
son esos productos y servicios más adelante, en 3.6.

3.bis 2 Se entiende por «bonificación» el efecto
de tener un tipo de interés reducido y una cuota
mensual menor por haber contratado y tener vigentes
unos bonificadores. -----

**3.bis 3 El mantenimiento de los bonificadores
influye en el cálculo mensual del tipo de interés
pactado al inicio del contrato. Por esta razón,**

Caixabank revisará mensualmente el tipo de interés para calcular la cuota de cada mes. Esta cuota podrá ser mayor o menor según los bonificadores concretos que la parte deudora mantenga vigentes en cada momento. Si una bonificación se deja de aplicar mensualmente, aumentará el tipo de interés; si se restablece mensualmente, se reducirá el tipo de interés. Todo depende de si se mantienen o no los bonificadores. -----

CaixaBank desea recordarle que los productos o servicios bonificadores contratados junto al préstamo influyen en el cálculo mensual del tipo de interés.

Este puede aumentar o disminuir según los bonificadores concretos que se mantienen vigentes en cada momento.

3.bis 4 Cada bonificación es: -----

• **temporal**, es decir, solo reduce cada cuota mensual mientras se mantiene vigente el producto bonificador; -----

• **específica y autónoma**, es decir, reduce cada cuota mensual en el porcentaje pactado, y que se especificará a continuación, en el apartado 3.5.--

3.bis 5 Cuantos más productos y servicios bonificadores se mantengan vigentes, mayor podrá ser



la bonificación. Al respecto, hay **cuatro límites** que se indican a continuación:-----

Primer límite. **La bonificación** siempre **tendrá el límite máximo que se pacta a continuación**. CaixaBank y la parte deudora acuerdan que la bonificación del tipo de interés podrá reducirse hasta el máximo de **CERO CON OCHOCIENTOS CINCUENTA** por ciento (**0,850** %)puntos.-----

Segundo límite. La bonificación que resulte **en ningún caso** dará lugar a **aplicar un tipo de interés negativo**.-----

• Tercer límite. **El impago (retraso en el pago) puede dejar temporalmente sin efecto la bonificación**. La parte deudora perderá temporalmente la bonificación si deja de pagar tres cuotas mensuales de amortización de capital e intereses o solo de intereses. Cuando las cuotas se devenguen trimestralmente o por períodos superiores, si se produce un impago de una sola de ella, dejará de aplicarse la bonificación. Se restablecerá la

bonificación cuando la parte deudora se ponga al día el impago.-----

• Cuarto límite. La bonificación del tipo de interés está diseñada, pactada con la parte deudora cuando se firma el contrato porque configura el precio que las partes han acordado según las circunstancias concretas que han dado lugar al préstamo. **Si se produce** una novación (modificación) subjetiva u objetiva del préstamo, **no aplicará el sistema de bonificación en ningún caso a la nueva situación resultante**-----

CaixaBank desea recordarle que la bonificación que disminuye el importe de la cuota mensual del préstamo tiene cuatro límites:

- Siempre tendrá el límite máximo pactado en el contrato.
- Nunca podrá dar lugar a un interés negativo.
- Un impago (retraso en el pago) supondrá perder temporalmente la bonificación.
- Dejará de aplicarse en caso de novación (modificación) del préstamo.

3.bis 6**Los bonificadores son:** (a) los contratos de servicios bancarios, de pago y de seguro de CaixaBank que se citan a continuación, o el equivalente que en el futuro los pueda sustituir,



junto con (b) la bonificación específica y autónoma que indicada a continuación. Estos servicios los tiene que contratar la parte deudora (todos o cualquiera de sus integrantes) y son bonificadores mientras la parte deudora los mantenga en vigor.--

- Se aplicará una bonificación de **0,35 puntos** si los tres requisitos siguientes se cumplen y se mantienen simultáneamente:-----

- **Ingreso mensual mínimo domiciliado.** Como mínimo, una de las personas titulares que ha contratado un producto o servicio bonificador debe tener:-----

- ingresos netos medios domiciliados en una cuenta abierta en CaixaBank en los últimos seis meses. Esos ingresos deben ser superiores a 600 euros al mes; o-----

- su nómina o su pensión domiciliada en una cuenta abierta en CaixaBank durante los últimos seis meses. Esa nómina o pensión debe superar los 600 euros al mes.-----

Se entiende por «pensión» la percepción periódica regular de retribución o contraprestación que reciba la persona titular en concepto de jubilación, viudedad o invalidez, procedentes de un organismo público como la Seguridad Social o de cualquier otro con competencias en la materia, o que se derive de un sistema de previsión social del que la persona titular fuera beneficiaria.-----

Se entiende por «nómina» la percepción periódica regular de ingresos que recibe la persona titular de la cuenta como resultado de una relación laboral por cuenta ajena o de una relación funcionarial como beneficiaria.-----

• **Recibos domiciliados.** Como mínimo, una de las personas titulares que ha contratado un producto o servicio bonificador habrá tenido domiciliado en una cuenta abierta en CaixaBank el adeudo de un mínimo de tres recibos que supongan tres cargos en cuenta durante los últimos tres meses. Este plazo cuenta desde la entrada en vigor de este compromiso, y la domiciliación tiene que mantenerse durante los meses sucesivos.-----

• **Tarjetas de pago.** Como mínimo, una de las personas titulares que ha contratado un producto o servicio



bonificador habrá tenido una tarjeta de crédito, débito o prepago comercializada por CaixaBank durante los últimos tres meses. Este plazo cuenta desde la entrada en vigor de este compromiso. Las liquidaciones de esta tarjeta estarán domiciliadas en una cuenta abierta en CaixaBank por su titular. Con esta tarjeta tendrán que haberse realizado al menos tres compras durante los últimos tres meses y tendrán que realizarse también al menos el mismo número de operaciones en los períodos sucesivos.--

- Se aplicará una única **bonificación de 0,35 puntos o de 0,20 puntos**, excluyentes entre sí y en los términos que siguen, por contratar y mantener vigente y al corriente de pago un seguro de Vida con VidaCaixa, S.A., en cualquiera de las modalidades de MyBox Vida, MyBox Vida Negocios, Vida Familiar o SEVIAM, o un seguro de Salud con Segurcaixa, S. A. en cualquiera de sus modalidades (salvo Adeslas Dental y Adeslas Básico), comercializados por CaixaBank, S.A. y cuya contratación y mantenimiento

serán objeto de esta bonificación siempre que el asegurado sea la parte deudora (todos o cualesquiera de sus integrantes) y en las siguientes condiciones: se aplicará la BONIFICACIÓN de 0,35 puntos, por contratar y mantener vigente y al corriente de pago un seguro de Vida en las condiciones mencionadas cuando el capital mínimo asegurado sea igual o superior al 95% del importe de la financiación; se aplicará la BONIFICACIÓN de 0,20 puntos, bien en el caso de que el capital asegurado del seguro de Vida sea igual o superior al 50% e inferior al 95% del importe de la financiación (no aplicará la bonificación en el caso de que el capital mínimo asegurado sea inferior al 50% del importe de la financiación), o bien en el caso de que se contrate un seguro de Salud con Segurcaixa, S. A. en las condiciones mencionadas.-----

• Se aplicará una **bonificación de 0,15 puntos:** (a) por contratar y mantener vigente y al corriente de pago un seguro de hogar del inmueble hipotecado en garantía de la operación con SegurCaixa, S. A.; o (b) por contratar y mantener vigente y al corriente de pago un seguro con SegurCaixa, S. A. que cubra los daños que afectan con mayor frecuencia a los



edificios en construcción o rehabilitación. Estos seguros tienen que ser comercializados desde CaixaBank.-----

• Se aplicará una **bonificación de 0,15 puntos**, por contratar y mantener vigente y al corriente de pago una alarma, mediante subscripción o con financiación de CaixaBank, S.A y comercializada por Facilitea Selectplace S.A.U., entendiéndose por financiación la realizada mediante préstamo de CaixaBank o mediante pago fraccionado realizado por el titular de una tarjeta de crédito de CaixaBank Payments que admita fraccionamiento (este bonificador no es aplicable en los casos en que el titular del contrato de la tarjeta sea una persona jurídica). Además, para la aplicación y mantenimiento de este BONIFICADOR será necesario que el contrato de préstamo y/o el de tarjeta se encuentren al corriente de pago-----

Además, para aplicar y mantener ese bonificador será necesario que el contrato de préstamo y/o el de tarjeta se encuentren al corriente de pago.-----

3.bis 7 **Verificación del cumplimiento de las condiciones de vinculación.** La parte deudora autoriza a CaixaBank a que solicite de los prestadores de servicios bancarios, de pago y de seguros con los que la parte deudora mantenga una relación contractual la información que sea precisa para verificar el cumplimiento de las condiciones de vinculación establecidas.-----

No existe ninguna diferencia entre la oferta combinada y la oferta de los productos por separado.

La parte deudora tiene derecho a rescindir por separado el contrato de préstamo y los productos combinados.-----

SEGUNDA PARTE. GARANTÍAS-----

4. PACTO CUARTO. CONSTITUCIÓN DE LA HIPOTECA (GARANTÍA REAL)-----

Qué garantiza la hipoteca de una finca-----

Este pacto es esencial e implica consecuencias económico-patrimoniales para la parte hipotecante y la deudora. Llegado el caso, ejecutar la garantía hipotecaria en un procedimiento judicial puede no resultar suficiente para saldar la deuda de la parte deudora. Si eso ocurre, la parte deudora y los



fiadores continuarán respondiendo con todo su patrimonio de la deuda no saldada.-----

4.1 La parte deudora, manteniendo su responsabilidad personal ilimitada, constituye una sola hipoteca a favor de CaixaBank sobre la finca anteriormente descrita y en garantía del pago a CaixaBank de los conceptos indicados en el apartado siguiente.-----

4.2 Constituir esa hipoteca sirve para garantizar el pago a CaixaBank, únicamente, del capital prestado-----

En consecuencia, no sirve para garantizar cantidad alguna por intereses, por intereses de demora o por costas y gastos.-----

CaixaBank desea recordarle que la hipoteca sobre la finca descrita en este contrato a favor de CaixaBank garantiza, únicamente, el pago del capital prestado.

En algunas circunstancias, la hipoteca puede no ser suficiente para pagar totalmente la deuda.

4. PACTO CUARTO BIS. Tabla de pagos -----

Esta cláusula es esencial y contiene carga económica.-----

El importe total de cada una de las cuotas de intereses a satisfacer por la PARTE DEUDORA, en sus respectivos vencimientos, asciende a **CERO euros (0,00 euros)** y el de cada una de las cuotas mixtas a **CUATROCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y SEIS euros (430,46 euros)** -----

5. PACTO QUINTO. EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA REAL

Qué se hipoteca en este contrato, además de la finca que se describe.-----

Este pacto tiene consecuencias económico-patrimoniales. -----

5.1 Nosotros, CaixaBank, la parte deudora, y el hipotecante no deudor, si lo hay, pactamos que, **junto con la finca que se hipoteca**, y junto con todos los elementos, bienes y derechos que la ley entienda hipotecados, **también quedan hipotecados:**-----

• los bienes muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, o bien para el servicio de alguna industria, aunque puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto;-----



- **los frutos**, cualquiera que sea la situación en que se encuentren;-----

- **las rentas vencidas y que no han sido pagadas** en el momento en que tenía que haberse cumplido esa obligación de pago-----

- **todo tipo de edificios construidos o que se construyan**, las mejoras en los edificios actuales o en los futuros que se construyan y cualquiera de los terrenos agregados.-----

5.2 **Las indemnizaciones por siniestro o por expropiaciones** que se han realizado por ser de utilidad pública total o parcial también quedan hipotecadas por disposición legal.-----

La parte deudora o, si así es, el hipotecante no deudor autorizan a CaixaBank a recibir directamente el importe de esas indemnizaciones y a aplicarlas para cubrir total o parcialmente el préstamo. Si sobrara alguna cantidad, desde CaixaBank la devolvería a la parte deudora.-----

5.3 Esta extensión objetiva de la hipoteca tendrá lugar sin alterar los derechos de terceros poseedores de las fincas hipotecadas, de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria.----

5 bis. PACTO QUINTO BIS. AFIANZAMIENTO SOLIDARIO (GARANTÍA PERSONAL) -----

SIN CONTENIDO -----

6. PACTO SEXTO. OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA HIPOTECADA -----

Cómo tiene que conservarse la finca facilitada en garantía.-----

Este pacto es esencial y tiene contenido económico. -----

6.1 La parte deudora y quien sea titular de la finca o fincas sobre las que se constituye la garantía real de hipoteca tienen la responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias para mantener y conservar en correcto estado esos inmuebles sobre los que recae la hipoteca. Es una obligación esencial.-----

6.2 La parte deudora y quien sea titular de la finca o fincas sobre las que se constituye la garantía real de hipoteca debe **tener la finca o las fincas que se hipotecan aseguradas contra daños**



causados por incendio, explosión, tormenta y elementos naturales que son distintos de los daños causados por tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno.-----

Tendrá que contratar el seguro contra daños con una compañía de notoria solvencia y mantenerlo vigente mientras dure este contrato.-----

6.3 La suma asegurada tendrá que coincidir con el valor de tasación de la(s) finca(s), excluido el valor del suelo.-----

6.4 En las condiciones de la póliza de seguro tendrá que señalarse expresamente que la finca o las fincas se encuentran hipotecadas y que CaixaBank es su acreedor hipotecario. Además, tendrá que incluirse que el asegurador está obligado a notificar a CaixaBank que la prima ha dejado de pagarse, si eso ocurre, así como cualquier modificación o incidencia que afecte al seguro.---

6.5 **No tener un seguro de daños contratado o en vigor supone que la parte deudora incumple gravemente una de sus obligaciones esenciales.**-----

CaixaBank desea recordarle que mientras este contrato esté vigente, es obligado que la finca hipotecada tenga que mantenerse y conservarse en buen estado, y contar con un seguro de daños.

7. PACTO SÉPTIMO. OTRAS GARANTÍAS-----

Qué otras garantías aseguran cumplir el contrato

Este pacto tiene contenido económico-patrimonial para la parte deudora.-----

7.1 Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este contrato, la parte deudora, o quien la reemplace en las obligaciones de este contrato, tendrá que **aportar nuevas garantías si se dieran las siguientes circunstancias:**-----

- **la solvencia de la parte deudora disminuye por cualquier causa** y, por tanto, es inferior a la que sirvió de base para concederle el préstamo, o-----

- **la solvencia de quien se subroga a la parte deudora** y, por tanto, la reemplaza en las obligaciones de este contrato, **es inferior a la de la parte deudora.**



Esas **garantías** podrán ser: -----

• **reales:** por ejemplo, una hipoteca sobre una finca,

o -----

• **personales:** por ejemplo, una fianza personal.-----

Las ofrecerá la propia parte deudora o quien la reemplace o una tercera persona, por la vía de superposición de nuevas garantías reales o personales constituidas por el mismo deudor o por un tercero a su favor.-----

7.2 Es importante tener en cuenta que la parte deudora disminuye su solvencia y **pone en grave riesgo la garantía hipotecaria si no tiene un seguro de daños contratado o en vigor**, que tiene que ser uno de los seguros que se describen en 6. «Pacto sexto. Obligación de conservación y mantenimiento de la finca hipotecada».-----

TERCERA PARTE. COSTES DE LA OPERACIÓN (GASTOS Y COMISIONES) -----

8. PACTO OCTAVO. GASTOS -----

Qué gastos genera el préstamo y quién los paga

Este pacto tiene carga económica. -----

8.1 Con la formalización del préstamo se generan diferentes gastos.-----

8.2 Los **gastos** que tiene que **pagar la parte deudora** son los siguientes:-----

a) **Tasación: TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 €)**.-----

b) **Seguro de daños del inmueble hipotecado: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO euros (488,25 euros)**. Este importe corresponde a la prima anual aproximada del seguro, partiendo de la hipótesis de que esa prima no variará mientras este préstamo esté vigente.-----

Se trata de un importe aproximado y meramente orientativo porque las sociedades del grupo CaixaBank no comercializan seguros de daños. Por lo tanto, la prima indicada se ha calculado de acuerdo con una simulación de un seguro del hogar (lo más similar posible al seguro de daños) que las sociedades del grupo CaixaBank comercializan con más frecuencia. La diferencia es que el seguro del hogar ofrece mayor cobertura que el de daños. La simulación no es una oferta de contratación.-----



En caso de que hubiera más de una finca hipotecada, el importe que se indica será la suma de las primas aproximadas de las fincas aseguradas.--

Hay que tener en cuenta que es un requisito obligatorio que la parte deudora contrate y tenga vigente a su costa un seguro de daños para proteger la integridad del inmueble hipotecado. Puede contratar y mantener vigente ese seguro de daños con la aseguradora que libremente seleccione.-----

c) **Mantenimiento del depósito (cuenta bancaria)**
asociado: QUINCE euros (15,00 euros),
trimestralmente, a día de hoy. Este importe corresponde al mantenimiento de la cuenta asociada a este préstamo, y se indica en el contrato de apertura de la cuenta.-----

d) **Conservación:** son los gastos derivados de la conservación del inmueble hipotecado-----

e) Aquellos gastos judiciales consecuencia de una imposición de costas a la PARTE DEUDORA, cuando

así sea declarada por un Juzgado conforme a las normas procesales vigentes en cada momento.-----

f) Los gastos de compensación por costes de cobro ante un impago, conforme está previsto y explicado en el PACTO 11.-----

g) Coste de los medios de pago utilizados para la disposición del préstamo: si lo hay.-----

8.3 Los **gastos** que **pagará CaixaBank** son los siguientes.-----

a) Todos aquellos que establezca la ley vigente en cada momento y conforme al derecho transitorio previsto.-----

b) La comprobación registral.-----

c) **Notaría:** Se trata de un importe aproximado calculado según el arancel notarial. Los gastos derivados de la solicitud de copias los asumirá quien las solicite. CAIXABANK solicita la emisión de una copia auténtica y de una copia simple de este contrato, cuyo coste será asumido por la parte acreedora.-----

d) Los impuestos en los que el banco resulte sujeto pasivo.-----

e) Los aranceles registrales que sean necesarios legalmente en relación con la garantía hipotecaria.



f) Las facturas de la gestoría para la tramitación de la operación de financiación.-----

g) Los gastos judiciales que determine el juzgado si se imponen costas a CaixaBank, de acuerdo con las normas procesales que estén vigentes en cada momento.-----

8.4 Los importes que se detallan en este pacto son orientativos. Para calcularlos, se han tenido en cuenta los datos conocidos de esta operación de préstamo, las manifestaciones que ofrecen los titulares de cada operación y la norma fiscal aplicable.-----

CaixaBank desea recordarle que este préstamo genera gastos. CaixaBank pagará una parte de esos gastos, pero no todos.
--

CUARTA PARTE. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Incumplir la obligación principal de pago ocasiona progresiva y gradualmente consecuencias económicas y patrimoniales:-----

- Desde el primer día de impago se produce un interés de demora (interés por retraso en el pago).

- Si el impago se mantiene y CaixaBank lleva a cabo acciones de recobro, se generan unos gastos de cobro: CaixaBank reclamará su pago cuando haya realizado las acciones.-----

- Si el incumplimiento persiste y aumenta, puede llegar a finalizar anticipadamente el contrato, a iniciar una reclamación judicial e incluso puede perderse la garantía en una subasta.-----

Estos efectos afectan a la parte deudora, al fiador y al garante hipotecario.-----

9. PACTO NOVENO. INTERESES DE DEMORA-----

Qué intereses se pagan si hay un retraso en el pago-----

Este pacto tiene carga económica.-----

9.1 Cuando la parte deudora deja de pagar alguna de sus obligaciones de pago, como la cuota del préstamo, las comisiones, descubiertos, etc., se generan perjuicios financieros para CaixaBank porque deja de disponer del dinero que había pactado recibir. Por esa razón, se establece el pago de unos **intereses de demora (intereses por retraso en el pago)**.-----

Ese dinero que debe la parte deudora, con independencia de que se haya iniciado o no su



reclamación judicial, produce intereses de demora desde el día siguiente en que ocurre el impago hasta el día en que se realiza el pago, ambos incluidos.

Por ello, para evitar los intereses de demora, la parte deudora tiene que pagar puntualmente a CaixaBank los gastos asociados al préstamo.-----

También corresponde a la parte deudora pagar los gastos que se derivan de un vencimiento (reembolso) anticipado del dinero prestado.-----

9.2 El tipo de interés de demora es el resultado de sumar **TRES (3,000)** puntos al tipo de interés remuneratorio/ordinario en esta escritura, es decir **SEIS CON CIENTO CINCUENTA por ciento (6,150%)**, sin perjuicio de su disminución, en su caso, por la aplicación de los bonificadores que se detallan en la presente escritura.-----

El importe total de los intereses de demora, cuando se generen, CaixaBank lo obtendrá aplicando la fórmula aritmética número 4 bis indicada en el Anexo de Fórmulas de esta escritura.-----

9.3 Los intereses de demora solo podrán devengarse sobre el principal (capital) vencido y no podrán ser capitalizados (devengar nuevos intereses) en ningún caso, excepto en el supuesto que prevé el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CaixaBank desea recordarle que hay que pagar puntualmente los gastos asociados al préstamo, incluidos los que se derivan de su vencimiento (reembolso) anticipado.

Los retrasos en el pago producen intereses de demora.

10. PACTO DÉCIMO. COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS ----

CaixaBank puede cobrar deudas con cargo a depósitos de dinero o de valores -----

Este pacto es esencial y tiene una carga económica. -----

10.1 Si la parte deudora incumple sus obligaciones de pago se generan deudas. CaixaBank puede compensar (cobrar) esas deudas mediante los derechos de crédito o valores depositados que la parte deudora (y/o el fiador, si lo hay) mantenga en CaixaBank -----

Para ello, la parte deudora (y/o el fiador, si lo hay) autoriza a CaixaBank a compensar esas obligaciones de pago vencidas, ordinaria o



anticipadamente, que no se hayan pagado y que, por tanto, han generado deudas, con los derechos de crédito que tuviera por ser titular (individual, entre sí o junto con un tercero) de cualquier depósito de dinero en efectivo, a la vista (cuenta corriente) o a plazo. Si existe cotitularidad indistinta o solidaria, la compensación podría alcanzar a la totalidad del depósito, de acuerdo con lo que establece el artículo 1143 del Código Civil. En caso de depósitos a plazo, se considerará su saldo vencido y exigible para realizar la compensación de la deuda.-----

Esa autorización se extiende a la venta o realización de los valores de los que la parte deudora (y/o el fiador, si lo hay) fuese titular en cualquier depósito, cuenta o expediente de valores de CaixaBank. En tal caso, desde CaixaBank realizará la compensación con cargo al producto obtenido.---

10.2 CaixaBank realizará la compensación únicamente cuando existan deudas vencidas y no

pagadas. Lo notificará oportunamente a quien corresponda.-----

CaixaBank desea recordarle que en caso de impago, CaixaBank puede cobrar la deuda recurriendo a derechos de crédito o a valores depositados de los que es titular la parte deudora (y/o el fiador, si lo hay).
--

11. PACTO UNDÉCIMO. COMPENSACIÓN DE COSTE DE COBRO-----

Coste de los recursos que tenemos que destinar al cobro cuando se incumple la obligación principal de pago-----

Este pacto tiene carga económica.-----

11.1 Si la parte deudora incumple su obligación de pago, obligará de inmediato a CaixaBank a destinar recursos para poner al día la deuda impagada. Primero se le reclamará por i) comunicaciones telemáticas (p. ej. SMS o similares medios), ii) correo electrónico y/o buzón de banca electrónica (como el actual CaixaBank Now), según la tipología de comunicación que haya acordado el cliente con Caixabank y iii) una o varias llamadas telefónicas (el número y progresión se adaptará a las circunstancias particulares de cada impagado y cada cliente -siempre se realizarán al menos dos (2) intentos para intentar establecer contacto personal



con la parte deudora.-) o cualquier otro método personalizado que permita ponerse en contacto con él. La compensación por las anteriores gestiones es de **40€**. Segundo, si el impago persiste tras 15 días, se podrá remitir adicionalmente un burofax o equivalente con certificación de contenido y recibo. La compensación actual por esta gestión es de 24€. La primera compensación i) solo se devengará en deudas superiores a 60€, ii) únicamente después de realizar efectivamente las concretas gestiones de cobro descritas y iii) un mismo impago no podrá generar más de una compensación. La segunda compensación i) solo se devengará en deudas superiores a 300€, ii) únicamente tras la remisión efectiva del burofax por persistencia del impago y iii) un mismo impago no generará más de una compensación. Costes de cobro e Interés de demora son diferentes. Los recursos efectivamente destinados para poner al día la deuda impagada, son

los Costes de cobro; el beneficio dejado de percibir que ocasiona el impago es el Interés de demora.---

CaixaBank desea recordarle que cuando se realicen efectivamente las acciones de recobro descritas podrá reclamarse el coste del cobro.

12. PACTO DUODÉCIMO. TUTELA JUDICIAL PARA EL COBRO DE LA DEUDA-----

Por qué vías CaixaBank puede reclamar las consecuencias legales de incumplir la obligación principal de pago.-----

Este pacto tiene contenido económico patrimonial para la parte deudora, el fiador y el garante hipotecario.-----

12.1 CaixaBank puede reclamar las consecuencias legales del incumplimiento de la obligación de pago a través de dos vías: la tutela en los juzgados o la tutela por vía notarial. CaixaBank manifiesta expresamente su voluntad de no someterse a un convenio arbitral mediante el arbitraje de consumo para resolver los conflictos que pudiera tener en relación con este contrato.-----

12.2 Si CaixaBank decide recurrir a la tutela por la vía judicial para cobrar una deuda, puede ejercitar una acción declarativa o una acción



ejecutiva. En especial, puede ejercitar las acciones que recaigan sobre el bien hipotecado. Para ello, se ajustarán a lo que disponen las normas que regulan esas acciones.-----

12.3 Aunque la cantidad prestada es líquida desde la formalización de este contrato, CaixaBank, y la parte deudora acuerdan que, en caso de reclamación judicial, la cantidad que exigiremos será la que resulte de la liquidación de la deuda que se haya realizado desde CaixaBank.-----

Se hará según se haya acordado en este contrato, mediante una certificación que libraré CaixaBank. Esta certificación estará intervenida por un fedatario público (notario/a) y se acompañará a la correspondiente demanda. Esto no significa que se altere la naturaleza del préstamo.-----

12.4 Para la ejecución especial hipotecaria que establece el artículo 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, CaixaBank, y la parte deudora (o en su caso la parte hipotecante):-----

- tasan la finca hipotecada, para su subasta, en el importe del valor de tasación indicada en «antecedente segundo» de esta escritura, y-----
- Señala como domicilio para requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Además, fija la siguiente dirección de correo electrónico eduoli01@ucm.es para recibir las correspondientes notificaciones electrónicas. En este último caso, aplicará lo que dispone el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.-----

Es decir, que CaixaBank podrá practicar, de forma acumulativa, no alternativa, los requerimientos y notificaciones a que haya lugar en la dirección de correo electrónico indicada, siempre que, previamente, los haya practicado en el domicilio postal señalado para requerimientos y notificaciones.-----

12.5 Si se opta por la ejecución ordinaria de la hipoteca, CaixaBank, y la parte deudora acuerdan expresamente que el valor, a efectos de subasta de la finca hipotecada, no será el determinado en el apartado anterior (punto 12.4), sino el que haya tasado para ello un perito designado conforme a los



artículos 637 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.-----

CaixaBank desea recordarle que en caso de impago, CaixaBank podrá recurrir a la vía judicial para reclamar el pago de la deuda.

12BIS. PACTO DUODÉCIMO BIS. TUTELA NOTARIAL PARA EL COBRO DE LA DEUDA-----

La parte deudora manifiesta que adquirió la finca que hipoteca para destinarla a su **vivienda habitual**-----

Si CaixaBank decide recurrir a la tutela por la vía notarial para cobrar una deuda:-----

12bis.1 En caso de vencimiento del préstamo conforme al 13. Pacto decimotercero Causa de vencimiento anticipado por una falta de pago del capital, O DE LOS **INTERESES**, CaixaBank podrá reclamar a su favor el **CAPITAL** del préstamo y los **intereses**, si estuvieran garantizados hipotecariamente. Para ello, CaixaBank podrá ejecutar extrajudicialmente el bien hipotecado, de

acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil y al artículo 129 de la Ley Hipotecaria o aquellos que los sustituyan o complementen.-----

12bis.2 CaixaBank, y la parte deudora (o en su caso la parte hipotecante) establecen como valor de tasación de la finca hipotecada y señalan como domicilio para emplazamientos, requerimientos y notificaciones, los mismos que indicados en el apartado anterior «Tutela judicial».-----

12bis.3 CaixaBank **realizará la venta extrajudicial por medio de un notario** y con las formalidades establecidas en el Reglamento Hipotecario. Para ello, la parte deudora designa a CaixaBank como mandataria para el otorgamiento de la escritura de venta de la finca.-----

CaixaBank desea recordarle que además de recurrir a la vía judicial en caso de impago, desde CaixaBank podemos ejecutar extrajudicialmente la finca hipotecada para tutelar nuestro derecho de cobro de la deuda.
--

12. TER. PACTO DUODÉCIMO TER. RECLAMACIÓN LIMITADA A PARTE DEL CAPITAL O DE LOS INTERESES. (a través del procedimiento que corresponda en función de si el capital y/o los intereses estén o no garantizados hipotecariamente.) -----



Qué cantidades CaixaBank puede reclamar y qué consecuencias jurídicas tiene no pagarlas-----

Esta cláusula es **esencial** porque está vinculada a la obligación principal de la parte deudora. En concreto:-----

- la posibilidad de que la parte deudora sea demandada ante los juzgados,-----
- la posibilidad de recurrir a un procedimiento de venta extrajudicial ante notario, o-----
- y como consecuencia de lo anterior, la potencial pérdida del inmueble ofrecido en garantía.-----

1 Ter.1.La parte deudora tiene que **pagar las cantidades** a las que está obligada por este contrato de préstamo **en los plazos pactados**. Si incumpliera esa obligación, CaixaBank tendría dos opciones:---

- la acción hipotecaria, con la **reclamación únicamente las cuotas impagadas**, que es la que se regula en este pacto, o-----
- **el vencimiento anticipado**, que se regula en el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito

Inmobiliario y en «13. Pacto decimotercero Causa de vencimiento anticipado».-----

12.Ter.2. **La opción del vencimiento anticipado supone:**-----

- **la pérdida del beneficio de plazo (beneficio por el que la deuda se exige en los plazos pactados, no antes),**-----
- **la obligación de devolver la totalidad del préstamo no amortizado, y**-----
- **la potencial pérdida del inmueble ofrecido en garantía.**-----

12.Ter.3. CaixaBank podrá **iniciar una acción hipotecaria por cuotas impagadas**, distinta de la acción de vencimiento anticipado del contrato, de acuerdo con lo siguiente:-----

- **CaixaBank limitará su reclamación a la cantidad concreta de capital que no haya pagado** la parte deudora en el plazo pactado.-----
- **CaixaBank primero tendrá que reclamar el pago a la parte deudora concediéndole un plazo de al menos un mes para cumplir su obligación.** También, le advertirá de que, si continúa impagando, CaixaBank podrá iniciar la acción hipotecaria limitada



únicamente a la deuda vencida e impagada, sin vencimiento anticipado del contrato.-----

- CaixaBank solo podrá iniciar la acción hipotecaria sobre el capital vencido si la parte deudora **impaga**, como mínimo, **tres plazos mensuales** o un número de cuotas o una cantidad que suponga que ha incumplido su obligación por un plazo equivalente a un mínimo de tres meses.-----

- CaixaBank podrá iniciar la acción hipotecaria por vía judicial o por venta extrajudicial (ante notario). **Limitará su reclamación a la cantidad concretamente impagada.** Esta cantidad inicial podrá ampliarse a los nuevos vencimientos de capital impagado durante el proceso judicial o extrajudicial (ante notario) conforme a lo que prevé la ley.----

- Para pagar la deuda que genere el impago de la parte deudora puede ser necesario **subastar** o transmitir forzosamente a terceras personas **el bien hipotecado.** En ese caso, **la parte deudora perdería la titularidad del bien hipotecado.**-----

• Si en el momento de la subasta o transmisión forzosa a terceras personas quedasen por vencer otros plazos del préstamo, CaixaBank **vendería y transmitiría la finca** a la persona adquiriente o compradora con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviera pagada.-----

• La decisión de CaixaBank de ejercitar la acción hipotecaria por cuotas impagadas no **excluye que CaixaBank pueda** desistir de esa opción en un momento determinado e **iniciar una acción hipotecaria de vencimiento anticipado.**-----

Para ello, será necesario que el incumplimiento de la obligación de pago reúna las características que regula el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario o el «13. Pacto decimotercero. Causa de vencimiento anticipado» de este contrato.

13. PACTO DECIMOTERCERO. CAUSA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO-----

Cuándo incumplir las obligaciones de pago puede hacer que deba devolver anticipadamente y sin posibilidad de aplazamientos la totalidad del préstamo no amortizado-----

Este pacto contiene consecuencias económicas y patrimoniales relevantes para la parte deudora y sus



fiadores y/o garantes hipotecarios; en concreto, la posibilidad de que tengan que devolver la totalidad del préstamo no amortizado o de perder el inmueble dado en garantía.-----

El contenido de esta cláusula está regulado por leyes imperativas, según indicamos a continuación.

13.1 La parte deudora perderá el derecho al plazo y, por tanto, **se producirá el vencimiento anticipado del contrato si se dan todas y cada una de las siguientes circunstancias:**-----

- La parte deudora «está en mora» (tiene un retraso en el pago) porque no ha pagado a tiempo una parte del capital del préstamo o de los intereses (a través del procedimiento que corresponda en función de si el capital y/o los intereses estén o no garantizados hipotecariamente.)-----

- La cuantía de las cuotas vencidas y no pagadas equivalen al menos:-----

o al 3 % del capital concedido, si el retraso se produjera dentro de la primera mitad de la duración

del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalen: (a) al impago de doce plazos mensuales, o (b) a un número de cuotas tal que supone que la parte deudora ha incumplido su obligación de pago por un plazo equivalente al menos a doce meses.---

o **al 7 % del capital concedido**, si el retraso se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalen: (a) al impago de quince plazos mensuales, o (b) a un número de cuotas tal que supone que la parte deudora ha incumplido su obligación de pago por un plazo equivalente al menos a quince meses.-

CaixaBank requiera el pago a la parte deudora y le conceda, como mínimo, un mes para pagar. En el requerimiento de pago también le habrá advertido de que, si no paga su deuda, CaixaBank le reclamará el reembolso total de la cantidad que aún debe del préstamo.-----

13.2 CaixaBank podrá declarar vencido anticipadamente, rescindir o modificar posteriormente el contrato de préstamo si demuestra que la parte deudora ha ocultado o falsificado



conscientemente la información que nos ha facilitado para evaluar su solvencia, conforme al artículo 11.4 de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.-----

CaixaBank desea recordarle que puede declarar vencido anticipadamente este contrato y exigir la devolución del total de la deuda si se incumplen las obligaciones de pago en los términos indicados en el presente pacto

13. bis. PACTO DECIMOTERCERO BIS. ENERVACIÓN--

Qué es y cómo se puede enervar (poner fin a) la ejecución hipotecaria-----

Este pacto tiene contenido económico patrimonial para la parte deudora, el fiador y el garante hipotecario.-----

13.bis 1 La **ejecución hipotecaria** supone la **reclamación de la totalidad de la deuda** por resolución (finalización) o vencimiento anticipado de este contrato. Esta ejecución hipotecaria podrá ser judicial o extrajudicial.-----

13.bis 2 La parte deudora podrá enervar (poner fin a) la ejecución hipotecaria en su beneficio si consigna el importe de la deuda vencida en ese momento. Esa enervación podrá realizarla tanto si el bien hipotecado es su vivienda habitual o como si no lo es.-----

El **importe** de la **deuda** comprenderá **todos los conceptos incluidos en la reclamación judicial**. Si se opta por una ejecución extrajudicial por notario, la parte deudora tendrá que abonar los **honorarios notariales** y los gastos que le correspondan legalmente.-----

13.bis 3 La parte deudora puede enervar la ejecución hipotecaria hasta el día en que se señale la celebración de la subasta si, en caso de que fuera necesario, tuviéramos que subastar la finca hipotecada.-----

Puede enervar una ejecución hipotecaria en una o más ocasiones sin necesidad de que transcurra un plazo mínimo entre enervaciones y sin que ello afecte a otros derechos que puedan corresponderle legalmente.-----

CaixaBank desea recordarle que la ejecución hipotecaria por impago (retraso en el pago) puede pararse pagando la deuda que



la ha originado.

QUINTA PARTE. CUESTIONES OPERATIVAS -----

**14. PACTO DECIMOCUARTO. DOMICILIO DE PAGO Y
DEPÓSITO ASOCIADO -----**

Cómo se realizan los pagos que se derivan de
este contrato -----

14.1 **Domicilio de pago.** La parte deudora tiene
que pagar las cuotas, comisiones, gastos y cualquier
otra obligación económica derivada de este contrato
a través del **depósito a la vista (cuenta corriente)**
asociado a este contrato y abierto en cualquiera de
las oficinas de CaixaBank que indique y del que sea
titular único o cotitular indistinto o solidario.-

14.2 **Depósito asociado.** La parte deudora tiene
que mantener operativo hasta el vencimiento
(finalización) de este contrato un depósito a la
vista (cuenta bancaria) abierto en CaixaBank. Las
comisiones y gastos que se derivan de la apertura y
mantenimiento de ese depósito los indicamos en el
contrato de apertura. -----

**14 bis. PACTO DECIMOCUARTO BIS. TRANSMISIÓN DE
LA FINCA Y SUBROGACIÓN EN LA DEUDA PERSONAL
HIPOTECARIA-----**

Qué ocurre si se quiere transmitir a otras
personas la titularidad de la finca hipotecada----

14.bis 1 Si cualquier persona que es parte
deudora de este contrato tiene **voluntad de enajenar
(trasmitir la titularidad a otras personas) la finca
hipotecada**, tanto la parte deudora como la persona
que es la nueva titular y deudora tendrán que
comunicárselo a CaixaBank. En esa comunicación,
tienen que solicitar la subrogación (el reemplazo)
en las obligaciones personales que se derivan de
este préstamo hipotecario.-----

14.bis 2 Tendrán que **comunicar la voluntad
de enajenación con al menos 30 días de antelación** a
la fecha prevista para su firma. La finalidad es que
CaixaBank puede realizar un análisis de solvencia y
cumplir los requisitos de información precontractual
y las obligaciones que exige la normativa vigente.

Durante ese transcurso de tiempo, la nueva
persona titular y deudora podrá buscar alternativas
de financiación hipotecaria.-----

CaixaBank desea recordarle que antes de transmitir la finca



hipotecada, conviene que informe previamente a CaixaBank.

15. PACTO DECIMOQUINTO. INFORMACIÓN ECONÓMICA -

Qué información económica solicitaremos -----

15.1 La parte deudora y sus fiadores, si los hay, tienen que ofrecer a CaixaBank la información o documentación que les solicite sobre su respectiva situación económica, patrimonial y contable.-----

Concretamente, les pedirá documentos que justifiquen que se encuentran al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con sus trabajadores.-----

Tendrán que proporcionar a CaixaBank esta información y los documentos en un plazo máximo de quince días.-----

16. PACTO DECIMOSEXTO. CESIÓN.-----

16.1 **Cesión de la información.** La parte deudora y, si los hay, sus fiadores y/o los hipotecantes no deudores autorizan a CaixaBank para que puedan comunicar información sobre la presente operación en

caso de transmisión de la finca hipotecada a las nuevas personas titulares de la finca. La información que CaixaBank proporcionará es el número de la finca registral y el importe de la deuda a una fecha determinada.-----

17. PACTO DECIMOSEPTIMO. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.-----

Trata CaixaBank los datos personales-----

17.1 A continuación, CaixaBank le facilita la información básica sobre el tratamiento de sus datos. Puede consultar el detalle completo de cómo utilizará sus datos en su Política de Privacidad, a la que puede acceder en cualquier momento desde www.caixabank.com/politicaprivacidad-----

17.2 **Responsable del tratamiento:** El responsable del tratamiento de los datos personales en sus relaciones contractuales y de negocio es CaixaBank, S. A. («CaixaBank»), con NIF A-08663619 y domicilio en la calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia.-----

Corresponsables de tratamiento: Además, para determinados tratamientos que le informa en detalle en su política, CaixaBank tratará conjuntamente sus datos con otras empresas, decidiendo de manera conjunta los objetivos ('**para qué se usan los datos**')



y los medios utilizados ('cómo se usan los datos')
siendo, por tanto, corresponsables de esos
tratamientos.-----

Los tratamientos para los cuales CaixaBank
tratará conjuntamente sus datos con otras empresas
se describen detalladamente en el epígrafe 6 de su
Política de Privacidad '**Qué tratamientos realizamos
con sus datos**'.-----

Además, encontrará la lista de las empresas que
tratan sus datos, así como los aspectos esenciales
de los acuerdos del tratamiento en
corresponsabilidad en:
www.caixabank.es/empresasgrupo.-----

17.3 Tratamientos basados en el consentimiento
con el fin de:-----

- Personalización de la oferta de productos según el
análisis de sus datos.-----
- Comunicación de la oferta de productos y servicios
por canales.-----
- Cesión de datos a otras empresas.-----

- Identificación de clientes y firma de documentación mediante uso de biometría.-----
- Aplicación de condiciones personales en contratos en cotitularidad.-----
- Verificación de actividad económica para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.----

Estos tratamientos **se realizan únicamente si ha dado su autorización** para ello (puede haber dado su autorización en la entrevista en la que usted se dio de alta como cliente, a través de sus canales electrónicos o en alguna de las empresas del Grupo CaixaBank).-----

Tratamientos necesarios para **la ejecución de las relaciones contractuales** formalizadas.-----

Tratamientos necesarios para **cumplir con obligaciones normativas** impuestas por la normativa aplicable a la actividad del Grupo CaixaBank.-----

Tratamientos para la satisfacción de **intereses legítimos** perseguidos por CaixaBank o por un tercero, siempre que sobre esos intereses no prevalezcan los intereses de los titulares de los datos, o sus derechos y libertades fundamentales.-



17.4 Delegado de Protección de Datos, ejercicio de derechos y presentación de reclamaciones.

CaixaBank y las empresas del Grupo CaixaBank han nombrado un Delegado de Protección de Datos, que le atenderá para responder a cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.-----

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos para hacerle llegar sus sugerencias, consultas, dudas o reclamaciones a través de esta dirección:

www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.-----

Los titulares de los datos pueden **ejercer sus derechos** de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad de datos personales, a retirar su consentimiento y a no ser objeto de una decisión automatizada de acuerdo con la ley, a través de los siguientes canales:-----

- En las oficinas de CaixaBank abiertas al público.-----

- Mediante las opciones habilitadas en su banca digital y en sus aplicaciones móviles.-----

- En la dirección electrónica:
www.caixabank.com/ejerciciodederechos.-----

- Mediante un escrito dirigido al Apartado de Correos número 209 de Valencia (46080).-----

Además, si tienen alguna reclamación derivada del tratamiento de sus datos, pueden dirigirla a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).-----

18. PACTO DECIMOCTAVO. VOTO EN CONVENIOS CONCURSALES O ACUERDOS-----

CaixaBank puede aceptar un convenio concursal (plan de pago de deudas) plan de reestructuración o plan de continuación.-----

18.1 CaixaBank puede votar favorablemente o adherirse a un convenio concursal, a un plan de reestructuración o a un plan de continuación, según proceda (incluidas, si es el caso, sus modificaciones) de la parte deudora, de algún fiador o de quienes tengan derechos reales de garantía, cualquiera que fuese el contenido de tal convenio, plan de reestructuración o plan de continuación,



incluso si así se originaran quitas y/o esperas hasta el máximo legal.-----

Este hecho no afecta a los derechos de CaixaBank frente a la parte codeudora, fiadores y/o garantes no concursados distintos de aquel respecto al cual se hubiese aprobado el convenio, plan de reestructuración o plan de continuación. Los obligados o garantes no concursados consienten expresamente la adhesión o voto favorable de CaixaBank y no podrán pedir ni la aprobación ni los efectos del convenio, plan de reestructuración o plan de continuación, según proceda (incluidas sus modificaciones), en perjuicio de CaixaBank.-----

En el marco de un procedimiento de concurso de acreedores, un **convenio concursal** es un acuerdo entre deudores y acreedores ante los tribunales de justicia para establecer un plan de pago de las deudas.-----

Un **plan de reestructuración** es un acuerdo entre deudores y acreedores homologado judicialmente para dar viabilidad a un negocio.-----

Un **plan de continuación** es un acuerdo entre deudores y acreedores para establecer un plan de pago de las deudas en caso de microempresa.-----

Una quita y/o espera es una propuesta de quien ha realizado un impago por la que solicita un aplazamiento en el pago de la deuda (espera), o bien una condonación de parte de ella (quita) -----

CaixaBank desea recordarle que CaixaBank puede votar favorablemente o adherirse a un convenio concursal (acuerdo para establecer un plan de pago de las deudas).

19. PACTO DECIMONOVENO. COMUNICACIONES -----

Cómo CaixaBank y la parte deudora se comunicarán.-----

Este pacto tiene contenido esencial. -----

19.1 La parte deudora recibirá de CaixaBank los comunicados relacionados con este contrato de préstamo hipotecario a través de uno o varios de los siguientes canales:-----

Comunicados generales (distintos a requerimientos y notificaciones previstos legalmente para el caso de ejecución de la hipoteca): -----



a) **La dirección de correo electrónico que nos ha ofrecido la parte deudora.** CaixaBank utilizará este canal de comunicación para enviar distintos tipos de comunicados.-----

Concretamente, desde CaixaBank podemos enviar por correo electrónico:-----

- requerimientos de pago,-----
- notificaciones sobre el vencimiento anticipado de la operación, o-----
- otras notificaciones que deban remitirse de forma fehaciente (como prueba) de acuerdo con la ley.---

También podrán utilizar la dirección de correo electrónico de la parte deudora:-----

- el/la notario/a que autorice esta operación de préstamo,-----
- el/la registrador/a de la propiedad encargado de la inscripción de la hipoteca, para enviar comunicados relacionados con la autorización e inscripción de la operación hipotecaria; y, si es necesario,-----

• el juzgado, para enviar notificaciones según lo que las partes han previsto en «12. Pacto duodécimo. Tutela judicial o notarial para el cobro de la deuda»

El correo electrónico es un canal de notificaciones de extraordinaria relevancia tanto para CaixaBank como para el Registro de la Propiedad. **Por esta razón, la parte deudora tiene que mantenerlo siempre actualizado.**-----

b) **El teléfono móvil.** CaixaBank puede enviar comunicados a través de la mensajería instantánea que la parte deudora tenga instalada en su(s) dispositivo(s), como SMS o la aplicación push de CaixaBank. CaixaBank enviará por este medio comunicados urgentes o recordatorios sobre notificaciones que ha enviado por otros canales. Con ello, CaixaBank pretende destacar su relevancia o asegurar su recepción.-----

Si la parte deudora cambia de número(s) de teléfono móvil, tendrá que comunicársele a CaixaBank tan pronto como sea posible.-----

c) **El servicio de banca digital de CaixaBank (CaixaBankNow).** Si la parte deudora lo tiene contratado, CaixaBank puede enviarle a través de



este servicio cualquier comunicado relacionado con este contrato.-----

Concretamente, CaixaBank puede enviar comunicados recurrentes, como las liquidaciones periódicas-----

d) **La dirección de correo postal.** Esta vía de comunicación es complementaria a cualquiera de los otros canales de comunicación. Solo la utilizará CaixaBank si la parte deudora no tiene ninguno de los canales de comunicación anteriores.-----

CaixaBank desea recordarle que nos comunicaremos por distintos medios: correo electrónico, teléfono móvil, banca digital CaixaBankNow y, si es necesario, dirección de correo postal.
--

Requerimientos y notificaciones para el caso de ejecución de la hipoteca:-----

1.LA DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL señalada por la PARTE DEUDORA en el Pacto Duodécimo será la forma o canal de comunicación principal para practicar los requerimientos y notificaciones a que haya lugar en caso de ejecución de la hipoteca que deban realizarse

por conducto fehaciente de conformidad con la ley (por ejemplo, requerir de pago para interponer la demanda, notificar el vencimiento anticipado de la obligación, etc.), pudiendo CaixaBank acudir al resto de canales señalados en el presente Pacto de forma acumulativa, no alternativa.-----

2. La dirección de correo electrónico que nos ha ofrecido la parte deudora. Este canal de comunicación podrá utilizarse cumulativamente con la dirección de correo postal para la remisión de comunicados relacionados con esta operación que deban realizarse por conducto fehaciente de conformidad con la ley.-----

Se subraya a la PARTE DEUDORA, **que el correo electrónico es un canal de notificaciones de extraordinaria relevancia que debe mantenerse siempre actualizado** tanto a CaixaBank como al Registro de la Propiedad.-----

3. EL TELEFONO MOVIL: Este canal de comunicación podrá utilizarse cumulativamente con la dirección de correo postal para la remisión de comunicados relacionados con esta operación que deban realizarse por conducto fehaciente de conformidad con la ley.-----



CaixaBank puede enviar comunicados a través de la mensajería instantánea que la parte deudora tenga instalada en su(s) dispositivo(s), como SMS o la aplicación push de CaixaBank. CaixaBank enviará por este medio comunicados urgentes o recordatorios sobre notificaciones enviadas por otros canales. Con ello, CaixaBank pretende destacar su relevancia o asegurar su recepción.-----

Si la parte deudora cambia de número(s) de teléfono móvil, tendrá que comunicárselo a CaixaBank tan pronto como sea posible.-----

4. EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA DE CAIXABANK: Este canal de comunicación podrá utilizarse cumulativamente con la dirección de correo postal para la remisión de comunicados relacionados con esta operación que deban realizarse por conducto fehaciente de conformidad con la ley.

Si la parte deudora lo tiene contratado, CaixaBank puede enviarle a través de este servicio cualquier comunicado relacionado con este contrato.

Concretamente, CaixaBank puede enviar comunicados recurrentes, como las liquidaciones periódicas.-----

20. PACTO VIGESIMO. COMPETENCIA JUDICIAL Y LEGISLACIÓN APLICABLE-----

A qué ley y tribunales está sujeto este contrato

20.1 Este contrato está sujeto a la ley española y sometido a la competencia de los tribunales españoles.-----

21. PACTO VIGÉSIMO PRIMERO. QUEJAS Y RECLAMACIONES-----

Dónde se puede reclamar-----

21.1 La parte deudora puede dirigir sus quejas o reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente del Grupo CaixaBank a través de los siguientes canales:-----

- **correo postal**, dirigido al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank, situado en la calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia;-----

- **correo electrónico** dirigido a la dirección: servicio.cliente@caixabank.com;-----

- **un formulario** especialmente habilitado para ello y que puede encontrarse en el apartado



«Reclamaciones» de la página web de CaixaBank:

www.caixabank.es; o-----

- en cualquiera de sus **oficinas abiertas al público**.-----

21.2 El Servicio de Atención al Cliente del Grupo CaixaBank responderá en los siguientes plazos:

- **dos meses**, si el reclamante no es consumidor;
- **un mes**, si el reclamante es consumidor;-----

21.3 Si transcurridos los plazos especificados el Servicio de Atención al Cliente del Grupo CaixaBank no ha resuelto la reclamación o no se está de acuerdo con la respuesta, la parte deudora que reclama tiene derecho a presentar la reclamación en el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Para ello, podrá dirigirse a:-----

- su dirección postal: calle Alcalá, 50, 28014 Madrid; o-----

- su página web: www.bde.es.-----

CaixaBank desea recordarle que las reclamaciones pueden

dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank.

También se puede reclamar ante otros organismos.

22. PACTO VIGÉSIMO SEGUNDO. EXENCIONES -----

Qué impuestos quedan excluidos -----

22.1 **Operaciones sujetas a IVA.** Este préstamo está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, dado que está exento de este impuesto según el artículo 20. Uno.18.c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, no está sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.-----

Cada una de las personas comparecientes que otorgan este documento autoriza y da mandato expreso a **"GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L."**, domiciliada en Madrid, calle San Bernardo, número 64, 3º, para que, en su nombre y representación realice las siguientes acciones:-----

- Presentar en el Registro de la Propiedad esta escritura y, si las hay, las escrituras que se hayan podido formalizar o que se formalicen para inscribirlas en él.-----

- Remitir de forma telemática a los otorgantes de esta escritura, la nota simple literal de su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como



la nota de despacho y calificación, indicando las cláusulas no inscritas y la motivación de su respectiva suspensión o denegación.-----

- Llevar a cabo las gestiones y declaraciones que corresponden, como sujetos u obligados tributarios, en relación con los actos que se contienen en dichas escrituras, para comunicar a la Administración los datos que se necesitan para pagar los impuestos que se generen como consecuencia de tales actos.-----

- Ofrecer información encaminada a calificar y cuantificar el importe a ingresar o la cantidad que resulte a compensar o devolver.-----

- Interponer todos los recursos que sean convenientes.-----

- Dirigir comunicaciones a la Administración para proteger los derechos de los otorgantes a los que representa.-----

- Recibir de la Administración todas las comunicaciones y notificaciones que sean necesarias, dirigidas a los otorgantes.-----

- Presentar escrituras ante los registros públicos pertinentes para que las inscriban en ellos.-----

INFORMACIÓN PARA LA PARTE DEUDORA-----

Tasa Anual Equivalente y coste total del préstamo:-----

- Valores del TAE y del coste total del préstamo.
La Tasa Anual Equivalente (TAE) de la operación es del **4,169 por ciento** y el coste total de la financiación asciende a **CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (171.905,78 €)**.-----

- **Definición y supuestos utilizados para su cálculo.** La **TAE es** el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual.-----

- **Costes de la operación incluidos.** La TAE y el coste total de la operación de préstamo incluyen los siguientes costes, que se pagan según indicamos en «8. Pacto Octavo. Gastos»:-----

- Costes financieros: intereses.-----



- **Otros costes:** gastos de comprobación registral, de gestoría y de tramitación, de registro; impuestos-AJD y seguro de daños; y el coste de mantenimiento de la cuenta de pago asociada y coste asociado a la disposición del préstamo. Sus importes, ciertos u orientativos, según los casos, se indican en la FEIN o, también, en la oferta vinculante.-----

La TAE no incluye los gastos de notaría.-----

CaixaBank desea recordarle que la TAE y el coste total del préstamo incluyen distintos costes: intereses, comprobación registral, gastos de gestoría y de tramitación, gastos de registro, impuestos-AJD y seguro de daños, y el coste de mantenimiento de la cuenta de pago asociada.

- **Normativa aplicable.** CaixaBank ha calculado la TAE según lo que se establece en:-----

- el artículo 8 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 16 de marzo de 2019, y-----

• el artículo 31 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, publicada en el BOE de 29 de octubre de 2011, modificada por la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, publicada en el BOE de 29 de abril de 2019 y la Circular del Banco de España núm. 5/2012, de 27 de junio, publicada en el BOE de 6 de julio de 2012.-----

La fórmula aplicada es la que se recoge en el Anexo II de la ley citada-----

Incumplimiento-----

Si la parte deudora incumpliera sus obligaciones de pago u otros compromisos vinculados al préstamo:

• La parte deudora tendrá que asumir el pago de los intereses de demora.-----

• La parte deudora tendrá que asumir el pago de la compensación de costes de cobro ante un impago.

• CaixaBank podrá resolver (finalizar) anticipadamente el contrato.-----

• CaixaBank podrá ejecutar la hipoteca (vender el bien inmueble hipotecado) y exigir a la parte deudora el pago de la deuda.-----

• CaixaBank podrá embargar otros bienes propiedad de la parte deudora.-----



- CaixaBank podrá incluir los datos de la parte deudora en ficheros de información crediticia.-----

- La parte deudora podrá asumir otras consecuencias derivadas de los pactos de esta escritura.-----

CaixaBank desea recordarle que incumplir las obligaciones de pago tiene consecuencias económicas importantes, como el pago de intereses y comisiones, la resolución (finalización) del contrato, la devolución total de la deuda, el embargo de bienes o la inclusión de datos en ficheros de información crediticia.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-----

De acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la Ley 24/2002, en su redacción dada por la Ley 24/2005, y el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, los comparecientes me solicitan que envíe al Registro de Propiedad una copia electrónica autorizada de esta escritura para que la registre. Para ello, se considera que presenta la escritura, por designación de los comparecientes, el mandatario antes indicado.-----

Asimismo, se me solicita que se informe a la Oficina Liquidadora correspondiente del otorgamiento de la presente escritura y que remita información y/o documentación que normativamente sea preceptiva en cumplimiento de mi deber de colaboración con la Administración Tributaria para la liquidación del tributo correspondiente.-----

ANEXO PROTOCOLIZADO-----

PRÉSTAMO N.º **9620.326.773145-39** OFICINA **5621**. -

Fórmula aritmética número 1-----

$$I = c.r.t / 36500$$

siendo "I" la suma de intereses buscada, "c" el capital pendiente de amortización, "r" el tipo de interés nominal anual aplicable y "t" el número de días cuyos intereses deben calcularse.-----

* * * * *

Fórmula aritmética número 2 (canon francés)---

$$a_k = C_k \cdot [(r/m) / [1 - [1 + (r/m)]^{-n}]]$$

siendo "a_k" la cuota mixta de amortización e intereses; "C_k" el capital pendiente de amortización al inicio del periodo; "r", el tipo de interés nominal anual, en tanto por uno; "m", el número de periodos de liquidación del préstamo comprendidos en un año y "n", el número de periodos de liquidación



(de pago de amortización de capital e intereses)
pendientes.-----

* * * * *-----

Fórmula aritmética número 3-----

$I = c.r / 1200$ -----

siendo "I" el importe absoluto mensual de los
intereses, "c" el capital pendiente de amortización
al inicio de cada periodo mensual y "r" el tipo de
interés nominal anual aplicable.-----

* * * * *-----

Fórmula aritmética número 4-----

$I = C.r.t / 36500$ -----

siendo "I" el importe absoluto de los intereses
de demora, "C" el montante impagado, "r" el tipo de
interés nominal anual de demora aplicable y "t" el
número de días transcurridos desde el día siguiente,
inclusive, a aquél en que la falta de pago se produjo
hasta el día en que se satisfaga el débito.-----

* * * * *-----

Fórmula aritmética número 4bis-----

$I = c.r.t / 36500$ -----

siendo "I" el importe absoluto de los intereses de demora, "c" el capital impagado, "r" el tipo de interés nominal anual de demora aplicable y "t" el número de días transcurridos desde el día siguiente, inclusive, a aquél en que la falta de pago se produjo hasta el día en que se satisfaga el débito.-----

AUTORIZACION: -----

I.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.7 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, hago constar bajo mi responsabilidad, que de acuerdo con el acta autorizada por mí, el día **dieciséis de junio de dos mil veintiséis**, número **2399** de protocolo, por haber sido el Notario libremente designado, y en la que han comparecido todas las personas exigidas por la referida Ley, es decir **DON ANDRES OLIVARES LOPEZ**, que la parte prestataria ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previstos en dicho artículo, produciéndose este otorgamiento una vez transcurrido el plazo mínimo establecido en la señalada Ley.-----

Asimismo en dicha acta consta como correo electrónico el siguiente: **eduoli01@ucm.es**-----



II.- La presente escritura ha sido redactada con arreglo a la minuta presentada por la entidad acreedora, manifestando el predisponente expresamente bajo su responsabilidad, que ninguna de sus cláusulas han sido declaradas nulas por abusivas por sentencia judicial e inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, haciendo yo, el Notario, las advertencias derivadas del artículo 23 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, manifestando a estos efectos la parte acreedora que ha cumplido con la obligación de depósito en el referido Registro de Condiciones Generales de la Contratación de las cláusulas que tienen tal carácter antes de su comercialización bajo el IDENTIFICADOR ÚNICO DE DEPÓSITO: **46030-20190001681-1502**.-----

III.- Así lo dicen y otorgan.-----

Se hicieron por mí las reservas y advertencias legales, especialmente la relativa al impuesto que esta escritura genera, presentación de la misma en

la Oficina Liquidadora en los inmediatos treinta días hábiles siguientes, responsabilidades derivadas del incumplimiento de la legalidad vigente.-----

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. -----

Los comparecientes quedan informados de que sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado.-----

La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial.-----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento



posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.-----

El Notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.-----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad

y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en Madrid. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.-----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Igualmente advierto a los otorgantes de las consecuencias y responsabilidades que podrían derivarse en el caso de inexactitud en los datos económicos consignados en la presente.-----

Leo esta escritura a la parte compareciente conforme determina el Reglamento Notarial, advertida del derecho que tiene de leerla por sí, que usa, y manifestando quedar enterada de su contenido, presta su consentimiento libremente y debidamente informada y firma conmigo, el Notario, que doy fe de



identificarla por medio de sus respectivos documentos de identidad, reseñados en la comparecencia, que me han sido exhibidos, y de lo consignado en el presente instrumento público extendido en cuarenta y ocho folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuarenta y siete anteriores correlativos, yo, el Notario, doy fe.-----

Siguen las firmas de los comparecientes.
Signado: **Cristina Caballería**. Rubricados. Sello de la Notaria. -----

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA



SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 9401116VK3890A0004IF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: CL VALDEVERDEJA 21 Es:1 Pl:02 Pt:B 28039 MADRID [MADRID]

Clase: Urbano

Uso principal: Residencial

Superficie construida: 76 m²

Año construcción: 1993

Valor catastral: [2026]

93.471,61 €

Valor catastral suelo:

63.036,14 €

Valor catastral construcción:

30.435,47 €

Titularidad:

Apellidos Nombre / Razón social
OLIVARES RAMOS TRINIDAD

NIF/NIE
76227463N

Derecho
29,18% de
propiedad

Domicilio

CL VALDESANGIL 49 Pl:03 Pt:B
28039 MADRID [MADRID]

OLIVARES RAMOS ANDRES

09164983N

29,18% de
propiedad

CL VALDESANGIL 36 Es:B Pl:05 Pt:H
28039 MADRID [MADRID]

OLIVARES RAMOS JOSE MARIA

76219961P

29,18% de
propiedad

CL NENUFARS [DELS] 14 GRAU I PLATJA
46730 GANDIA [VALENCIA]

Continúa en páginas siguientes

Construcción

Esc./Plta./Prta. Destino
/02/B VIVIENDA

Superficie m²
62

Esc./Plta./Prta. Destino
ELEMENTOS COMUNES

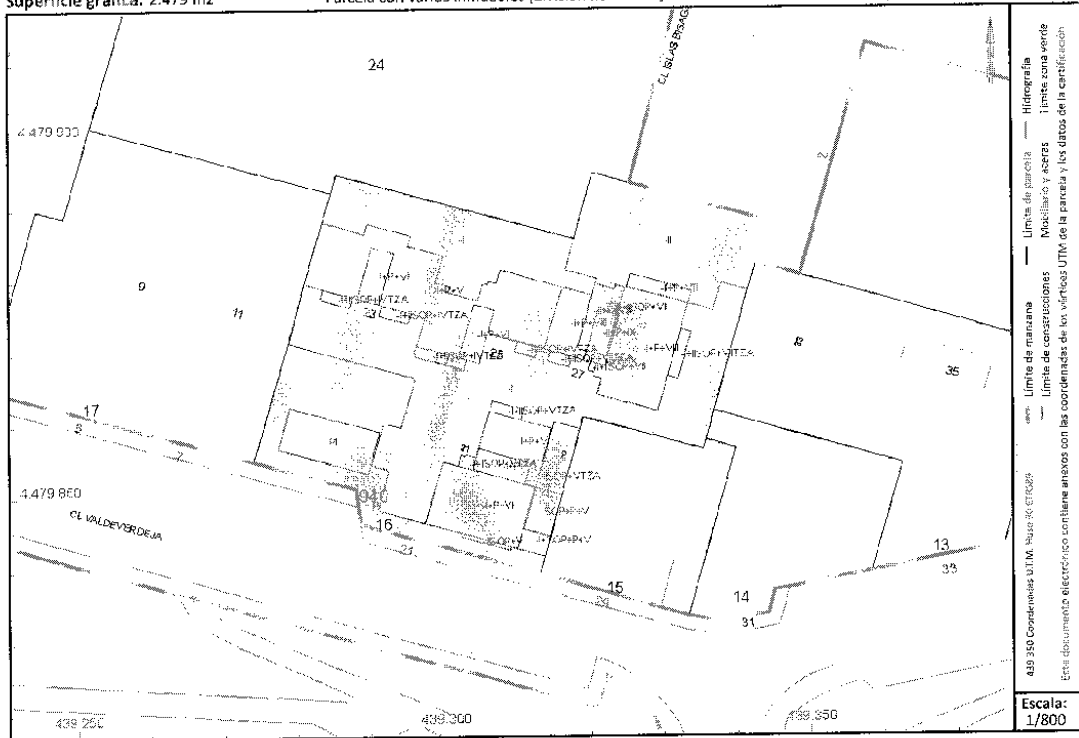
Superficie m²
14

PARCELA CATASTRAL

Superficie gráfica: 2.479 m²

Parcela con varios inmuebles [division horizontal]

Coefficiente de participación: 1,700 %



Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.

Solicitante: NOTARIA 9 DE MADRID [Madrid]

Finalidad: DONACION

Fecha de emisión: 03/06/2026

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: CD9F6MCN2QES5TJ (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 03/06/2026





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 9401116VK3890A0004IF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE (CONTINUACIÓN)

Titularidad (Continuación)

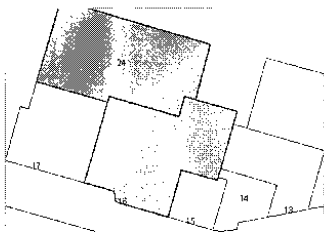
Apellidos Nombre / Razón social
OLIVARES RAMOS JUAN CARLOS

NIF/NIE
33988544H

Derecho
12,46% de
propiedad

Domicilio
CL VALCERRODRIGO 82 Pl:03 Pt:03
28039 MADRID [MADRID]

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES



Referencia catastral: 9401124VK3890A0001RA

Localización: CL ISLA BISAGOS 13
MADRID [MADRID]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio

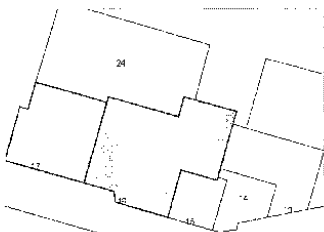
AYUNTAMIENTO DE MADRID

P28079008

CL MONTALBAN 1
28014 MADRID [MADRID]

Parcela coordinada con el Registro de la Propiedad

29/04/2021



Referencia catastral: 9401117VK3890A-----

Localización: CL VALDEVERDEJA 5
MADRID [MADRID]

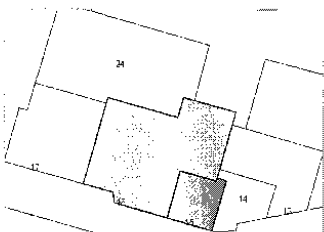
Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS



Referencia catastral: 9401115VK3890A-----

Localización: CL VALDEVERDEJA 29
MADRID [MADRID]

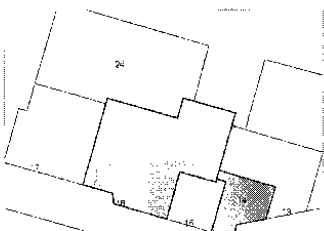
Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS



Referencia catastral: 9401114VK3890A-----

Localización: CL VALDEVERDEJA 31
MADRID [MADRID]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: CD9P6MCN2QES57TJ (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 03/06/2026



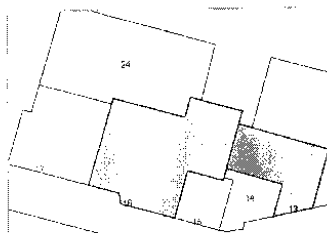


SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 9401116VK3890A0004IF

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES



Referencia catastral: 9401113VK3890A-----

Localización: CL VALDEVERDEJA 33
MADRID (MADRID)

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: CD9P6MCN2QES57U (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 03/06/2026





Registradores
DE ESPAÑA

INFORMACIÓN REGISTRAL

Información Registral expedida por:

JOSE LUIS AZUARA MUSLERA

Registrador/a de la Propiedad de MADRID TREINTA Y DOS

ALCALA, Nº 540
28027 - MADRID (MADRID)
Teléfono: 91 1774832

Fax:

Correo electrónico: madrid32@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

CRISTINA CABALLERÍA MARTEL

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: **Z39HQ01P**

*(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionado con este documento)*
Honorarios: 12,03 € más impuestos



C.S.V. : 22813698B11EF0E9

| WWW.REGISTRADORES.ORG |

Pág. 1 de 5

MADRID TREINTA Y DOS

INFORMACIÓN REGISTRAL EN LÍNEA

La presente información registral tiene el valor de nota simple y, por tanto, es puramente informativa y no da fe del contenido de los asientos (art.222 de la Ley Hipotecaria). Esta información tiene carácter continuado conforme al artículo 354.a del Reglamento Hipotecario.

Madrid a las 12:00 del 22 de junio de 2026.

Código Registro: 28136

Datos registrales de la finca:

Finca: 74164
Municipio/Sección: MADRID
CRU: 28136000207555

Descripción literal de la finca

Urbana: 4.- Vivienda Segundo B, del edificio en Madrid, calle Valdeverdeja, número veintiuno. Consta de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, y tendedero. Superficie construida, noventa y dos metros cuadrados. Linda: frente, escalera y letra A de la misma planta; izquierda, casa de Valdeverdeja número veintinueve; derecha, letra C y fondo, calle de Valdeverdeja. Cuotas: en los elementos comunes del edificio, 6'52 por ciento; y en los elementos comunes del conjunto, 1'70 por ciento.

Datos catastrales

Referencia Catastral: 9401116VK3890A00041F

Referencia Catastral: 9401116VK3890A00041F

Referencia Catastral: 9401116VK3890A00041F

Coordinación de la finca con catastro

Estado coordinación: No Coordinada

TITULARIDAD

Datos titular

Titular:	TRINIDAD OLIVARES RAMOS, N.I.F. 76227463N
Porcentaje:	29,186836 %
Tipo derecho:	Pleno dominio
Título:	HERENCIA
Carácter adquisición:	Con carácter privativo
Asiento:	Inscripción 8 de fecha 20/07/2021
Fecha documento:	30/03/2021
Notario:	IÑIGO CASLA URIARTE

Datos titular

Titular:	ANDRES OLIVARES RAMOS, N.I.F. 09164983N
Porcentaje:	29,186836 %
Tipo derecho:	Pleno dominio



Registradores
DE ESPAÑA

INFORMACIÓN REGISTRAL

Título: HERENCIA
Asiento: Inscripción 8 de fecha 20/07/2021
Fecha documento: 30/03/2021
Notario: IÑIGO CASLA URIARTE

Datos titular

Titular: JOSE MARIA OLIVARES RAMOS, N.I.F. 76219961P
Porcentaje: 29,186836 %
Tipo derecho: Pleno dominio
Título: HERENCIA
Carácter adquisición: Con carácter privativo
Asiento: Inscripción 8 de fecha 20/07/2021
Fecha documento: 30/03/2021
Notario: IÑIGO CASLA URIARTE

Datos titular

Titular: JUAN CARLOS OLIVARES RAMOS, N.I.F. 33988544H
Porcentaje: 12,439492 %
Tipo derecho: Pleno dominio
Título: HERENCIA
Asiento: Inscripción 8 de fecha 20/07/2021
Fecha documento: 30/03/2021
Notario: IÑIGO CASLA URIARTE

CARGAS PROCEDENCIA

No hay cargas registradas

CARGAS PROPIAS

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION



C.S.V.: 22813698B11EF0E9

[WWW.REGISTRADORES.ORG]

Pág. 3 de 5

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

AFECCION

Tipo: Liquidada en sucesiones
Plazo: 5 años
Fecha de la afección: 20/07/2021

Asientos pendientes de despacho:

No hay documentos pendientes de despacho

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y LIBRO DE ENTRADA

ADVERTENCIA: En caso de consulta de la presente información fuera del horario de oficina, los datos de recepción de los documentos recibidos fuera de esas horas, incluida la determinación de la finca a que los mismos documentos se hallan referidos, se consignan por simple reproducción o traslado directo de los proporcionados por el presentante en su solicitud, sin la previa comprobación sobre su exactitud, realizada por el Registrador. Cuando las entradas, aun en horario de oficina, no hubieran podido ser comprobadas por el Registrador, no estarán dotadas de número de entrada. Esta información no excluye la posible existencia de solicitudes de entrada referidas a la misma finca que, por no incluirse el dato relativo a la misma por parte del presentante, o por otra causa, no hubieran podido ser asociadas automáticamente a la finca.

OTRAS NOTAS ON LINE ACTIVAS:

No hay consultas de información continuada remitidas en este plazo sobre esta finca.

NOTAS ON LINE PENDIENTES:

No hay consultas de información continuada pendientes remitidas en este plazo sobre esta finca.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado



Registadores

INFORMACIÓN REGISTRAL

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos puede proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registadores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el REGISTRO PROPIEDAD DE MADRID 32 a día veintidos de Junio del año dos mil veintiséis.



(*) C.S.V. : 22813698B11EF0E9

Servicio Web de Verificación: <https://sede.registadores.org/csv>

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).



C.S.V. : 22813698B11EF0E9

WWW.REGISTRADORES.ORG

Pág. 5 de 5

CERTIFICADO DE TASACIÓN

D. Enrique Gutiérrez Junquera, en calidad de Director de Entidades Financieras de Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U., inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Tasación del Banco de España con el nº 4313 el día 7 de Mayo de 1.985, como resumen del informe de tasación realizado por dicha Sociedad, que corresponde al número: M-03113/26-4 de fecha 09-03-2026 realizada por FRANCISCO DEL VAL HERRERO tras visita del inmueble el día 09-03-2026. Fecha de Caducidad: 08-09-2026

CERTIFICA:

EDIFICIO TERMINADO (VIVIENDAS: 1; GARAJES: 1)

La vivienda y El garaje descritos en el informe, situados en Calle VALDEVERDEJA, nº 0021, Planta 2, Puerta B, en el municipio de Madrid, provincia de MADRID (28039) tiene los siguientes datos:

Estado del Inmueble: TERMINADO
Situación de Ocupación: Arrendado
Entidad Financiera: CAIXABANK, S.A.
Nombre del Solicitante: EDUARDO OLIVARES LOPEZ
N.I.F./C.I.F.nº: 48081621Y

LA FINALIDAD DE LA TASACIÓN es determinar el valor hipotecario del bien inmueble que ha de servir de garantía hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de los títulos hipotecarios emitidos por las entidades de crédito con sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados y otros.

La finalidad de la presente tasación está incluida en el ámbito de aplicación de la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo (y posteriores modificaciones) sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE de 9 de abril de 2003. La tasación se ha realizado de acuerdo con las disposiciones y requisitos contenidos en la misma.

MÉTODOS UTILIZADOS PARA CALCULAR EL VALOR HIPOTECARIO

- MÉTODO DE COMPARACIÓN
- MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN

VALORES Y COSTES CALCULADOS:

Coste de Reposición Bruto	430.354,88 Euros
Coste de Reposición Neto	387.244,68 Euros
Valor por comparación	500.350,74 Euros
Valor por actualización (Art. 29)	458.577,02 Euros

Estos valores corresponden a la suma de los valores de los elementos calculados por cada método.

VALOR DE TASACIÓN

479.072,99 Euros

VALOR HIPOTECARIO

479.072,99 Euros

El Valor Hipotecario corresponde a la suma de los Valores calculados según los métodos utilizados de cada uno de los elementos valorados

ADVERTENCIAS:

[DIF1A1] : Para las fincas : 74164 y 74234 existen discrepancias entre la superficie comprobada del inmueble y la registral y/o catastral.

El inmueble está arrendado.

Esta valoración anula y sustituye a la valoración con número de expediente M 0311326 3



tinsa
by Accumin

TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U.
José Echegaray, 9. 28232 Las Rozas, Madrid
Tel. 913727500 www.tinsa.es
Inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 4313

Nº Expediente M-03113/26-4
Rf: CAIX * 5621 TOLEDO
Fecha: 09-03-2026 05621-93-00174
Ref. Tasador: FVH (00000 -)

CERTIFICADO DE TASACIÓN

DATOS REGISTRALES Y/O CATASTRALES DEL INMUEBLE VALORADO

Registro de la propiedad: MADRID número 32

Sección:

Ud. Reg.		C.L.	S.R.		Superficies Valoradas				
					Catastral	Registral	Comprobada	Adoptada	F.D.C.
74164		L.	L.	Útil			71,37	71,37	B
				Construida sin P.P.Z.C.	62,00		78,00	78,00	B
				Construida	76,00	92,00	92,00	92,00	B
Referencia Catastral 1: 9401116VK3890A0004IF									
IDUFIR: 28136000207555									
74234		L.	A.	Útil		10,00	13,50	13,50	A
				Construida sin P.P.Z.C.	10,00		14,00	14,00	A
				Construida	28,00		28,00	28,00	A
Referencia Catastral 1: 9401116VK3890A0074AJ									
IDUFIR: 28136000208255									

C.L.- Comprobación de linderos.

L.- Los linderos descritos en la Documentación registral coinciden con los comprobados.

S.R.- Superficie Registral

L.- Las superficies de los Datos Registrales coinciden con las comprobadas

A.- alguna de las superf.de los datos registrales no coincide con la comprobada

F.D.C.- Forma De Comprobar

B - Las superficies se han comprobado sobre plano aportado por la propiedad CON medidas puntuales de comprobación 'in situ'.

A - Las superficies se han comprobado mediante croquis levantado por el tasador tras la medición del inmueble.

VALOR HIPOTECARIO

S.Útil	S.Const.	V.Hipotecario		V.Suelo	Valor por comparación	Valor por actualización
		Unitario	Contrato			
m²	m²	Euros	Euros/m²	Euros	Euros	Euros
74164		VIV1 P.2 B (Planta 2 ; Letra B) Dormitorios 3 ; Baños 2				
71,37	92,00	458.577,02	6.425,35	283.420,72	479.854,77	458.577,02
V.Seguro a efecto de asegurar el CC a nuevo: (Según D.A 1.2 de la ECO 805/2003) 130.947,28 Euros						
(2)V.Seguro según Art 10 del RD 716/2009: 175.156,30 Euros						
VM.Total 458.577,02 Euros						
74234		GJB1 P.-1 13 (Planta 1 ; Número 13)				
13,50	28,00	20.495,97	1.518,22	3.233,16	20.495,97	
V.Seguro a efecto de asegurar el CC a nuevo: (Según D.A 1.2 de la ECO 805/2003) 12.753,72 Euros						
(2)V.Seguro según Art 10 del RD 716/2009: 17.262,81 Euros						
VM.Total 20.495,97 Euros						

CERTIFICADO DE TASACIÓN

Métodos y Valores

		MÉTODO V. TAS.	MÉTODO COSTE		MÉTODO COMPARACIÓN	
FINCA	ELEMENTO	Valor de Tasación (€)	Reemplaz. bruto (€)	Reemplaz. neto (€)	Comparación (€)	Comparación ajustado (€)
74164	VIV P.2 B	458.577,02	414.368,00	375.084,00	479.854,77	479.854,77
Total Finca 74164		458.577,02	414.368,00	375.084,00	479.854,77	479.854,77
74234	GBR P.-1 13	20.495,97	15.986,88	12.160,68	20.495,97	20.495,97
Total Finca 74234		20.495,97	15.986,88	12.160,68	20.495,97	20.495,97
Total		479.072,99	430.354,88	387.244,68	500.350,74	500.350,74

		MÉTODO V. TAS.	MÉTODO ACTUALIZACIÓN
FINCA	ELEMENTO	Valor de Tasación (€)	Actualización art.29 (€)
74164	VIV P.2 B	458.577,02	458.577,02
Total Finca 74164		458.577,02	458.577,02
74234	GBR P.-1 13	20.495,97	
Total Finca 74234		20.495,97	
Total		479.072,99	458.577,02

El Valor de Mercado, suponiendo que no existieran limitaciones legales ni inquilinos ni servidumbres ni limitaciones al dominio, ascendería a 500.350,74 Euros

Valor a efectos de asegurar el Coste de Construcción a nuevo: (Según D.A 1.2 de la ECO 805/2003) 143.701,00 Euros

Valor a efectos de asegurar la pérdida de valor que se produciría en caso de destrucción total del inmueble: (Según Art 10 del RD 716/2009) 192.419,11 Euros

Superficie utilizada para valorar: Útil

	Nº Elementos	Sup. m²	V.Hipotecario Euros
VIVIENDAS	1	71,37	458.577,02
GARAJES BAJO RASANTE	1	13,50	20.495,97

Superficie utilizada para valorar: Útil

	SUPERFICIE ÚTIL (m²)	SUP. CONS. sin zonas comunes (m²)	SUPERFICIE ZONAS COMUNES (m²)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²)	COEFICIENTE R	SUPERFICIE PARTE VALORADA (m²)
VIVIENDAS	71,37	78,00	14,00	92,00	1,28906	71,37
GARAJES BAJO RASANTE	13,50	14,00	14,00	28,00	2,07407	13,50

Superficie total: 84,87 m² 92,00 m² 120,00 m² 84,87 m²

COEFICIENTE R Relación entre superficie construida y superficie útil.



tinsa
by Accumin

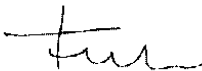
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U.
José Echegaray, 9. 28232 Las Rozas. Madrid
Tel. 913727500 www.tinsa.es
Inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 4313

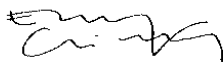
Nº Expediente M -03113/26- 4
Rf: CAIX *5621 TOLEDO
Fecha: 09-03-2026 05621-93-00174
Ref. Tasador: FVH (00000 -)

CERTIFICADO DE TASACIÓN

TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U. no se hace responsable de los posibles vicios ocultos de la edificación. Del Valor de Tasación, en su caso, habría que deducir cuantas cargas hipotecarias pudieran recaer sobre el inmueble. Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado, a 09 de Marzo de 2026.

tinsa
by Accumin
**TASACIONES INMOBILIARIAS,
S.A.U.**


Fdo.: FRANCISCO DEL VAL HERRERO
ARQUITECTO


Fdo.: Enrique Gutiérrez Junquera
Director de Entidades Financieras En representación
de TINSA, Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U.

4 / 4

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CERTIFICADO O DEL INFORME DE VALORACIÓN O CUALQUIER REFERENCIA A LOS MISMOS EN DOCUMENTOS, CIRCULARES, INFORMES O PUBLICACIONES DE CUALQUIER TIPO, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U. Y FUERA DE LA FORMA Y CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRAN. LA UTILIZACIÓN DE LA VENTAJA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS EN EL REGISTRO, EXIMIRÁ A TINSA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. C.I.F. A-78029774. Registrada en el Registro de Comercio de España con el nº 4313. Inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 4313. N.º 663. Folio 27, tomo 629, graf. 611, secc. 3ª del Libro de sociedades.

ES COPIA SIMPLE